מדריך השותף — קבוצת לוס גרדיוס

Los Gardios Partner Agreement — הסכם שותפות אוניברסלי לכל הדיסציפלינות

הסכם זה ("ההסכם") נערך ונחתם בין **Los Gardios LTD**, חברה הרשומה כדין בישראל (ח.פ. 516819257), הפועלת בזירה הבינלאומית באמצעות Los Gardios Enterprise ומבנה האחזקות הקבוצתי שלה, שמשרדה הרשום ברחוב השדרה המרכזית 15, מודיעין, באמצעות מורשה החתימה מטעמה, מר עידן אביטן ("הארגון" או "האחזקות"), לבין:

מובהר כי "פרסום" ו"מכירות" הם תתי-התמחויות פונקציונליות הפועלות בתוך קבוצות השיווק והמסחר, בהתאמה, ואינם מהווים קבוצת הפעלה חמישית נפרדת. שותף הפועל בתחום פרסום או מכירות יסמן שיווק או מסחר לעיל, לפי העניין, כאשר תת-ההתמחות והתואר המדויקים יירשמו במסמך ההתקשרות הנפרד.

(כל אחד מן הארגון והשותף — "צד", ויחדיו — "הצדדים")

מסמך משפטי רשמי · חסוי

תוכן עניינים

שפת ההסכם ונוסחו המחייב 3

מבוא (הואיל) 4

1. הגדרות ופרשנות 5

2. מעמד השותף — שותפות עסקית ברווח; העדר שותפות משפטית, הצבעה או הון 9

3. קליטה והכשרה 11

4. סיווג השותפים, מדרג השכבות והמבנה הארגוני 12

5. השתתפות מבוססת פרויקטים ושכבת ביצוע-1 15

6. תמורה — חלוקת רווחים בלבד 18

7. ביצועים, צמיחה וכללי התקדמות 23

8. קניין רוחני — בעלות והמחאה 25

9. סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה 29

10. הגנת מידע וחובות אבטחה 32

11. סמכויות, קול וקבלת החלטות 34

12. סיום ההתקשרות — פירוק התקשרות שותפית 37

13. חובות לאחר סיום 39
14. אחריות רגולטורית ומיסויית של השותף 40
15. יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט 41
16. תחולה בינלאומית ונספח מדינה 43
17. תיקונים וטיפול בחריגים 44
18. הוראות כלליות 45

שפת ההסכם ונוסחו המחייב

הסכם זה נערך בשפה העברית, והנוסח העברי הוא הנוסח המקורי, המחייב והמכריע. ככל שהופק או יופק נוסח מקביל בשפה האנגלית, נוסח זה נועד לנוחות בלבד, ובכל מקרה של סתירה, אי-התאמה או הבדלי פרשנות בין הנוסחים — יגבר הנוסח העברי לכל דבר ועניין.

מבוא (הואיל)

הואיל והארגון פועל כמבנה אחזקות גלובלי המורכב משתי ישויות המופרדות הפרדה קשיחה: Los Gardios Business School (חממת אינקובציה והכשרה סגורה הפועלת תחת מודל צבירת הון וירטואלי מוגן) ו-Los Gardios Enterprise (תאגיד-העל המבצעי, המורכב מקבוצות הפעלה מקבילות ושוות-מעמד: **מסחר, שיווק, פיתוח והפקות-קריאייטיב**), המציעות יחדיו שירותים בתחומי השיווק, העיצוב, המיתוג, הפיתוח הדיגיטלי והאפליקטיבי, המסחר, האי-קומרס ותחומים נוספים ועתידיים;

והואיל והארגון פועל בזירה הבינלאומית, לרבות בישראל, בארצות הברית ובמדינות נוספות;

והואיל ואף קבוצת הפעלה מבין מסחר, שיווק, פיתוח או הפקות-קריאייטיב אינה נהנית מעדיפות מבנית על פני רעותה במדרג, בהכשרה או בארכיטקטורת התגמול של הארגון, והסכם זה מנוסח כך שיחול באופן זהה וללא הפליה על שותף מכל דיסציפלינה, קיימת או עתידית;

והואיל והשותף מבקש להצטרף לארגון כשותף עסקי — שותף לדרך ולרווח — וכל תכליתה של שותפות זו היא השתתפות השותף ברווחים המופקים ממותגי הארגון, מעסקיו ומהתקשרויותיו עם לקוחות, בהיקף הפרויקטים שהופקדו בפועל בידיו במסגרת הארגון, אך ורק על בסיס מודל חלוקת הרווחים הקבוע בהסכם זה, ובמפורש לא כבעל מניות, בעל הון או עובד;

והואיל ועל אף השימוש במונח "שותף" ובמינוחים נלווים לאורך הסכם זה, כוונת הצדדים היא ליחסים של גורמים כלכליים עצמאיים הקשורים בחוזה מסחרי לחלוקת רווחים, ואין בכוונתם ליצור שותפות משפטית, מיזם משותף, שליחות או יחסי עובד–מעביד, כמפורט בסעיף 2 להלן;

והואיל והדיסציפלינה, התואר, תחומי האחריות והקטגוריות הגנריות של הכלים והמערכות שבשימוש השותף, וכן שיבוצי הפרויקטים, מיקום השכבה וסטטוס שכבת ביצוע-1 של השותף בכל התקשרות, נקבעים אך ורק ב**מסמך ההתקשרות הנפרד** — מסמך חיצוני להסכם זה, שאינו מצורף אליו ואינו נחתם עמו כמקשה אחת, אלא נחתם בנפרד על ידי השותף או השותפים המעורבים בכל מותג פנימי או התקשרות לקוח ספציפיים בתחילת העבודה עליהם, כהגדרתו בסעיף 1(ו) להלן — מבלי לתקן או לסתור את הוראותיו האגנוסטיות-לדיסציפלינה של הסכם מסגרת זה;

והואיל והתאמות ייחודיות למדינת השותף נקבעות אך ורק ב**נספח ג': נספח מדינה**, מבלי לשנות את גוף הסכם המסגרת;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. הגדרות ופרשנות

א. **"הארגון" / "האחזקות"** — Los Gardios LTD, חברה הרשומה בישראל (ח.פ. 516819257), שהיא הישות המתקשרת והחותמת על הסכם זה, יחד עם Los Gardios Enterprise ומבנה האחזקות הקבוצתי שלה — לרבות Los Gardios Inc., ישות אמריקאית נפרדת הנמנית עם מבנה האחזקות בלבד ואינה הצד החותם על הסכם זה — וכן כל אחת מקבוצות ההפעלה שלה, חברות בת שלה או חליפיה.

ב. **"בית הספר"** — Los Gardios Business School, חממת אינקובציה והכשרה סגורה הפועלת תחת מודל הון וירטואלי מוגן, המופרדת מבנית ופיננסית מן הארגון, ללא כל זליגת הון או ערבוב נכסים בין השתיים.

ג. **"קבוצת הפעלה" (Discipline Group)** — אחת מקבוצות ההפעלה המקבילות ושוות-המעמד של הארגון: מסחר, שיווק, פיתוח או הפקות-קריאייטיב, וכן כל קבוצת הפעלה נוספת שהארגון יקים בעתיד. "פרסום" ו"מכירות" הם תתי-התמחויות פונקציונליות הפועלות בתוך קבוצות השיווק והמסחר, בהתאמה, ואינם מהווים קבוצת הפעלה נפרדת. קבוצת ההפעלה של השותף נקבעת במסמך ההתקשרות הנפרד (כהגדרתו בסעיף 1(ו)) ואינה משנה את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם מסגרת זה.

ד. **"שותף"** — כל יחיד שהתקבל להשתתף במודל חלוקת הרווחים של הארגון לפי הסכם זה, כשותף עסקי — שותף לדרך ולרווח בפרויקטים שהופקדו בידיו במסגרת הארגון — ללא תלות בקבוצת הפעלה, בשכבה או בתואר. השימוש במונח "שותף" הוא תואר עסקי בלבד, כמשמעותו בסעיף 2 להלן, ואינו מציין שותף בשותפות משפטית, ואינו מקנה זכויות הצבעה, מניות, הון או זיקה קניינית כלשהי בארגון או במבנה האחזקות שלו.

ה. **"תוצרי עבודה" (Work Product)** — כל תוצר, פלט או תרומה אינטלקטואלית שנוצרו, פותחו, חוברו, עוצבו, קודדו, נוסחו, הגו או הופקו בכל דרך אחרת על ידי השותף בקשר לארגון, לבית הספר או לכל מותג, פרויקט או התקשרות עם לקוח, **לרבות אך מבלי למעט**: קוד מקור ותוצרים טכניים; נכסים קריאטיביים (חזותיים, כתובים, קוליים, וידאו או אחרים); קמפיינים וחומרי שיווק ופרסום; אסטרטגיות עסקיות, מסחריות או אסטרטגיות צמיחה; תוכן מכל סוג; עיצובים, מיתוג ומערכות זהות; רעיונות עסקיים וקונספטים; תוצרים ללקוחות; נהלים פנימיים (SOPs), דוחות ותיעוד תהליכים; וכל תוצר אחר מכל דיסציפלינה, בין אם הוא בר-הגנה עצמאית לפי דיני זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר או סודות מסחריים ובין אם לאו.

ו. **"מסמך ההתקשרות הנפרד" (Separate Engagement Document)** — מסמך נפרד, החיצוני להסכם זה, שאינו מצורף אליו ואינו נחתם עמו כמקשה אחת ואינו מהווה נספח מנספחיו, ואשר בו נקבעים, פר-שותף ופר-התקשרות ביחס למותג פנימי, פרויקט או התקשרות לקוח חיצונית ספציפיים (להלן: "התקשרות ספציפית"), העניינים הבאים: קבוצת ההפעלה של השותף, תפקידו ותוארו המדויקים, תחומי אחריותו; גילוי הפרויקטים והעיסוקים החיצוניים הקיימים שלו לפי סעיף 3(ד); קטגוריות גנריות של כלים ומערכות שבשימושו ובסיס אישורן, כאמור בסעיף 10(ו); מדדי האיכות הייעודיים-דיסציפלינה החלים על תפקידו; שם המותג/הפרויקט/הלקוח של אותה התקשרות; הגדרת "הרווחים" ושיטת חישובם לאותה התקשרות; מטבע ההתקשרות; קביעת שכבת ביצוע-1 (Layer-1 Execution) בתחילת העבודה; מיקום השכבה של השותף; מועד ההתחלה, מועד תחילתו ופקיעתו של תקופת האינקובציה ("Sandbox"), ככל שחלה; אבני הדרך והתוצרים של אותה התקשרות; סיווג רעיון כקנה מידה תאגידי או פרטי, ככל שרלוונטי; וגילוי ריבוי התקשרויות מקבילות וניגודי עניינים לפי סעיף 4(ז). מסמך

ההתקשרות הנפרד נחתם באופן עצמאי על ידי השותף או השותפים המעורבים באותה התקשרות הספציפית, בכל צורה, פורמט או שם תפעולי שהארגון נוהג להשתמש בו לצורך כך מעת לעת (למשל: מסמך מותג, הצעת מחיר ללקוח, חוזה תקשורת עם לקוח, טופס שיוך פרויקט, Statement of Work או מקבילתם), בתחילת העבודה על אותה ההתקשרות הספציפית או בסמוך לפניה. הסכם מסגרת זה **אינו קובע** את צורתו, מבנהו, תבניתו או שמו התפעולי המדויק של מסמך ההתקשרות הנפרד, ואינו מצרף לו נוסח או תבנית אחידים; תפקידו של הסכם מסגרת זה מסתכם בקביעת התוצאות המשפטיות האוטומטיות הנובעות מחתימת השותף על מסמך כאמור, או מתחילת עבודתו בפועל על ההתקשרות שאליה הוא מתייחס — לרבות, ובעיקר, לפי עוגן חתימת מסמך הלקוח שבסעיף 5(ח1), דוקטרינת "עבודה = הסכמה" שבסעיף 5(ו), ומנגנון האחריות הפנימית המוחלטת מול לקוחות שבסעיף 5(ט). יתר ההיבטים הנוגעים לשותף (מצגי עצמאות, ביטוח, היקף טיפול בנתונים, ספי הוצאה, תקרת התקשרויות במקביל, התנהלות מול לקוחות, הקצאת כלים וציוד, תקופת ריפוי, וכתובת הודעות) מוסדרים כברירות מחדל סטטיות ואחידות בגוף הסכם המסגרת עצמו, החלות אוטומטית על כל שותף ללא צורך בקביעה נפרדת במסמך ההתקשרות הנפרד.

ז. **"נספח ג' — נספח מדינה"** — הנספח הנחתם לפי מדינת השותף הנקובה בעמוד הפתיחה, ובו ההשלמות המחויבות לפי דיני מדינת השותף, כמפורט בסעיף 16 ובנספח ג' להלן. נספח המדינה משלים את הסכם המסגרת ואינו משנה את גופו.

ח. **"נספח ד' — מסמך ייפוי כוח פיננסי"** — הנספח האופציונלי הנחתם רק מקום שהשותף מעניק ייפוי כוח פיננסי כאמור בסעיף 6(ח), ובו פרטי מיופה הכוח, היקף הניתוב, תנאי הפקיעה ופרטי התשלום הרלוונטיים. באין ייפוי כוח כאמור, נספח זה נותר ריק וללא כל תוקף או נפקות. לנוחות המשתמשים, נספח ד' ממוקם בגוף הסכם זה בסמוך לסעיף 6(ח) שממנו נגזר תוכנו, ולא בסוף המסמך לצד נספח ג' (נספח המדינה) המצורף שם; מיקומו הפיזי בהסכם אינו גורע מהיותו נספח לכל דבר ועניין ואינו משנה את תנאי תוקפו.

ט. **"רווחים" (Profits)** — בסיס הרווח הנקי של כל מותג, עסק או התקשרות לקוח, המחושב לאחר ניכוי כלל העלויות הישירות והוצאות התפעול, שממנו מחושב מפל התגמול שבסעיף 6, שכבה על גבי שכבה. רכיבי "הרווחים" של התקשרות נתונה (אילו הכנסות נכללות, אילו קטגוריות הוצאה מנוכות, ותקופת המדידה) נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות. בפרויקטי מזומן ובהתקשרויות לקוח מוחל המפל שבסעיף 6(ג) על הרווחים במישרין, ללא שלב פיצול קבוצתי; במותג פנימי מהווים הרווחים את בריכת המותג הצוותית, המפוצלת תחילה בין קבוצות ההפעלה ונתח הגג התאגידי לפי סעיף 6(ג1), והמפל שבסעיף 6(ג) פועל בתוך נתח הקבוצה המוקצה בלבד.

י. **"שכבה" / "מדרג"** — דרגה במפל חלוקת הרווחים המדורג המתואר בסעיפים 4 ו-6.

יא. **"שכבת ביצוע-1" (Layer-1 Execution)** — שכבת המסירה הביצועית (Hands-On Delivery) של פרויקט מסוים, כפי שנקבעה בכתב לאותו פרויקט לפי סעיף 5, ולעולם לא כתפקיד אישי קבוע.

יב. **"Neuron OS"** — מערכת התשתית, הלדג'ר הווירטואלי והארנקים הפנימית והקניינית של הארגון, המשמשת למעקב אחר הקצאות רווח, יתרות ארנקים והתחשבנות. אזכור Neuron OS הוא אזכור מערכת פנימית קניינית של הארגון עצמו, ואינו מהווה נקיבת שם של פלטפורמה, ספק או טכנולוגיה של צד שלישי.

יג. **"מידע סודי"** — כל מידע הנוגע לארגון, לבית הספר, ללקוחותיהם, לשותפיהם, למתודולוגיות, למודלים פיננסיים, לאסטרטגיות, לארכיטקטורת Neuron OS, לתוכניות ההכשרה או לפרוטוקולים הפנימיים, בין אם נמסר בעל פה, בכתב או

נצפה במהלך ההתקשרות. לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כל קובץ, תבנית, דוח, נוהל עבודה (SOP) או תוצר מתודולוגי פנימי אחר של הארגון, בהתאם לאיסור הגורף שבסעיף 9(ג1).

יד. **"רעיון בקנה מידה תאגידי" (Enterprise-Scale)** ו**"רעיון בקנה מידה פרטי" (Private-Scale)** — כהגדרתם בסעיף 8 להלן.

טו. **"המטה" (HQ)** — פונקציית הניהול וההנהלה המרכזית של הארגון, הפועלת באמצעות מנכ"ל התאגיד/האחזקות או באמצעות נושא משרה שהואצלה לו סמכות אישור ספציפית בכתב לפי סעיף 11(ד). כל אזכור בהסכם זה של אישור, שיקול דעת או קביעה של "המטה" משמעו אישור, שיקול דעת או קביעה של מנכ"ל התאגיד/האחזקות, או של נושא משרה שהואצלה לו סמכות כאמור הפועל בגדרי אותה האצלה בלבד.

טז. **"מנכ"ל התאגיד / האחזקות" (Conglomerate CEO / Holdings)** — הסמכות הביצועית העליונה של הארגון: המחזיק(ים) בסמכות החתימה וההחלטה הסופית עבור הארגון, על כלל הישויות הנמנות עם מבנה האחזקות שלו, כאמור בסעיף 11(ד).

יז. תארי נושאי משרה בכירים. "מנכ"ל קבוצה (Group CEO)", "סמנכ"ל קבוצה (Group VP)", "סמנכ"ל תפעול (COO)", "מנכ"ל מדינה (Country CEO)" ו"נאמן מלוכה (Royal Member)" הם תיוגים עסקיים-שיווקיים פנימיים של הארגון, המציינים שיוך של שותף עצמאי לשכבת חלוקת רווחים גבוהה יותר במפל התגמול שבסעיף 6(ג), בעלת היקף אחריות גיאוגרפית, תחומית או כלל-ארגונית רחב יותר. תארים אלה משמשים לצורכי זיהוי מסחרי, מיצוג ותקשורת עם השוק בלבד, ואינם מקנים ואינם משקפים מעמד של נושא משרה, עובד, ממונה או מנהל בכפיפות ארגונית כלפי מנכ"ל התאגיד/האחזקות או כלפי כל גורם אחר בארגון; מעמדו המשפטי של כל שותף הנושא תואר כאמור ממשיך להיות מוסדר במלואו ובאופן בלעדי לפי סעיף 2 (שותפות עסקית ברווח). שותף הנושא תואר כאמור נמנה עם שכבת "נאמני המלוכה / מנכ"לי הקבוצות / סמנכ"לי התפעול / מנכ"לי המדינות" לצורך סעיפים 4(א)(5) ו-6(ג)(5) אם הוא מיועד לכך במסמך ההתקשרות הנפרד החתום. על אף האמור, נאמן מלוכה שהוכתר אוטומטית לפי סעיף 7(ד) משובץ אוטומטית, עם התקיימות תנאי הדור השלישי, בדרג התפעולי של ראש המחלקה / ראש האגף — היינו, השכבה השלישית (Division) במבנה שבסעיף 4(ב) — ומשתתף מכוח שיבוץ אוטומטי זה בלבד במפל התגמול שבסעיף 6(ג) בשכבה (4) בלבד (ארנק ראש המחלקה), ולא בשכבת המאקרו שבסעיפים 4(א)(5) ו-6(ג)(5); שיבוצו הנוסף של אותו שותף בשכבת המאקרו טעון ייעוד נפרד במסמך ההתקשרות הנפרד החתום כאמור בסעיף-קטן זה לעיל. עדכון מסמך ההתקשרות הנפרד לגבי שיבוץ אוטומטי זה הוא דקלרטיבי בלבד ואינו תנאי לזכאותו הכלכלית.

יח. **"פרוטוקול המקור"** — מסגרת ההפעלה והתגמול הפנימית והמחייבת של הארגון, שממנה נגזרים המבנים המשתקפים בהסכם זה (לרבות מדרג השכבות שבסעיף 4 והמפל שבסעיף 6). פרוטוקול המקור הוא מסמך ניהולי פנימי; הוא אינו מצורף להסכם זה ואינו מוטמע בו על דרך ההפניה, ואינו מקים לשותף זכות עצמאית הניתנת לאכיפה. במקרה של סתירה בין הוראותיו המפורשות של הסכם זה לבין פרוטוקול המקור, או של שתיקה בהסכם — יחול כלל הפרשנות שבסעיף-קטן כ' להלן והוראותיו הכתובות של הסכם זה יגברו, בכפוף למנגנון ההסלמה שבסעיף 17(ג).

יט. **ניסוח אגנוסטי-פלטפורמה.** הסכם זה נמנע במכוון מנקיבת שמה של כל תוכנה, פלטפורמה, ספק, רשת פרסום, כלי עיצוב, מודל בינה מלאכותית או מחסנית טכנולוגית ספציפיים. כל ההתייחסויות למערכות, כלים או טכנולוגיות הן גנריות ואדפטיביות (למשל: "טכנולוגיות מתקדמות של בינה מלאכותית", "מערכות למידת מכונה", "פלטפורמות טכנולוגיות, שיווקיות או

קריאטיביות מתקדמות"), ותפורשנה ככוללות כל כלי ספציפי שבשימוש הארגון או השותף מעת לעת, כמפורט (באופן גנרי) במסמך ההתקשרות הנפרד.

כ. **פרשנות.** כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד. במקרה של סתירה בין הסכם מסגרת זה לבין הוראה בנספח מצורף (נספח ג' או נספח ד') — יגבר הסכם המסגרת; נספח מדינה (נספח ג') משלים את הסכם המסגרת בעניינים המסורים לו בסעיף 16 בלבד ואינו מתקן את גוף ההסכם. מסמך ההתקשרות הנפרד, כהגדרתו בסעיף 1(ו), הוא מסמך חיצוני ואינו נספח מצורף להסכם זה כלל; הוא קובע עובדות ופרטים פר-התקשרות בלבד במסגרת התוצאות המשפטיות הקבועות בהסכם זה, ואינו רשאי לשנות, לגרוע או לסתור הוראה כלשהי מהוראות הסכם מסגרת זה — ובמקרה של סתירה נחזית, יגבר הסכם המסגרת. לשון יחיד כוללת רבים ולהפך, ולשון זכר כוללת נקבה, והכול לפי ההקשר.

2. מעמד השותף — שותפות עסקית ברווח; העדר שותפות משפטית, הצבעה או הון

א. **שותפות עסקית ברווח (B2B) — לא העסקה.** השותף הוא שותף עסקי של הארגון — שותף לדרך ולרווח. שותפות זו מתבטאת בהשתתפות השותף ברווחים המופקים מהפרויקטים, המותגים וההתקשרויות עם לקוחות שהופקדו בפועל בידיו במסגרת הארגון, בהתאם להיקף מעורבותו הפרטנית באותם פרויקטים הספציפיים ולפי מודל חלוקת הרווחים שבסעיף 6 — שותפות בעלייה (Upside) וברווח, ובמסע הארגוני המשותף, ולא בהון, בממשל התאגידי, בהתחייבויות הכלליות או בתקורת הארגון. הארגון אינו מעסיק שכירים לפי הסכם זה: השותף פועל מול הארגון כגורם כלכלי-משפטי עצמאי לכל דבר ועניין, ללא תלות בקבוצת ההפעלה. הארגון מספק לשותף את הגב, המימון, הטכנולוגיה והתשתיות הארגוניות התומכות בפעילותו השותפית, ואילו השותף מתנהל כיישות משפטית-כלכלית עצמאית לחלוטין. **למען הסר ספק ולמניעת כל אי-הבנה: מעמד השותף כאמור אינו מקנה לו זכויות הצבעה, מניות, אופציות, בעלות הונית או זיקה קניינית כלשהי בארגון, במבנה האחזקות שלו או בנכסיו, ואינו הופך אותו לשותף בשותפות משפטית כמובנה בדין.** הבהרה זו נועדה להגן על שני הצדדים ולמנוע כל טענה עתידית לסיווג שותפות זו כיחסי עבודה, כשותפות משפטית מחייבת או כזכאות הונית, ואינה גורעת מאופייה האמיתי של ההתקשרות כשותפות עסקית ברווח.

ב. **מצגי עצמאות.** השותף מצהיר כי, בהתאם לאופי השותפות העסקית העצמאית שבהסכם זה: השותף שולט בשיטת, אופן וזמני ביצוע השירותים, בכפוף אך ורק ללוחות זמנים של פרויקטים ולתקני איכות; השותף אינו מוגבל מלשרת לקוחות אחרים ברעיונות בקנה מידה פרטי לפי סעיף 8; והשותף מחזיק, או יחזיק, ביישות משפטית-כלכלית עצמאית ההולמת את מדינתו (למשל: עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ בישראל, או מבנה זר מקביל) המספיקה להוצאת חשבוניות כדין בגין חלקו ברווחים, בכפוף לחלון ההתארגנות שבסעיף 14(ג). בנוסף, השותף רשאי להיעזר בקבלני משנה או בגורמים נוספים מטעמו לביצוע השירותים בפועל, חלף ביצוע אישי בלעדי, ובלבד שכל קבלן משנה או גורם כאמור יעבור בעצמו, טרם תחילת עבודתו בפועל, את מלוא הליך הסינון, ההסמכה והאישור הנדרש לפי סעיף 3, ויחתום בעצמו הסכם שותפות מקביל להסכם זה מול הארגון, כשותף עסקי-כלכלי עצמאי בפני עצמו. הארגון לא ימנע אישור כאמור באופן בלתי סביר ככל שאותו קבלן משנה עומד בדרישות הסינון, ההסמכה והאישור לפי סעיף 3. התגמול המוסכם בין השותף לבין קבלן המשנה מטעמו, לרבות תנאיו הכספיים, הוא עניינם הפרטי הבלעדי של השותף וקבלן המשנה, ואינו נוגע לארגון; ככל שהצדדים מבקשים לנתב תשלום בפועל דרך ארנקי Neuron OS של השותף לטובת קבלן המשנה, ייעשה הדבר אך ורק במנגנון ייפוי הכוח הפיננסי שבסעיף 6(ח) ובנספח ד', לפי תנאיו. זכות המיקור-משנה כאמור בסעיף-קטן זה היא החריג המפורש והיחיד להוראת ההמחאה הכללית שבסעיף 18(ג).

ג. **אחריות משותפת של ישות השותף.** מקום שהשותף נקב בישות שותף בעמוד הפתיחה, או מוציא חשבוניות לארגון באמצעות ישות כאמור — השותף היחיד וישות השותף אחראים יחד ולחוד לכל התחייבויותיו האישיות של השותף לפי הסכם זה, לרבות סודיות (סעיף 9(א)), אי-שידול (סעיף 9(ב)), אי-חשיפת מתודולוגיה (סעיף 9(ג)), ויתור הזכות המוסרית (סעיף 8(י)) וכלל

חובות המחאת הקניין הרוחני (סעיף 8), והשימוש בישות שותף לצורכי חיוב או תשלום אינו מגביל, מפצל, מחליף או ממסך התחייבויות אישיות אלה.

ד. **העדר שותפות משפטית, מיזם משותף, שליחות או העסקה;** הצגה מסחרית כלפי צדדים שלישיים. על אף השימוש במונחים "שותף", "הסכם שותפות", "שותף עסקי" או מינוחי חלוקת רווחים לאורך הסכם זה, ובלי לגרוע מאופיו האמיתי של ההסכם כהסכם שותפות עסקית ברווח כמתואר בסעיף-קטן א' לעיל, אין בהסכם זה כדי ליצור, ואף צד אינו מתכוון ליצור, שותפות משפטית, מיזם משותף, שליחות, יחסי אמונאות או יחסי עובד–מעביד בין הארגון לשותף לפי דיני כל מדינה שהיא. "שותף" משמש כתואר עסקי בלבד המתאר את השתתפות השותף במודל חלוקת הרווחים של הארגון. הצגת השותף כלפי גורמים חיצוניים כ"שותף", כבעל מעמד או תואר בכיר בארגון, כנציג מטעם הארגון, או בכל תואר עסקי אחר — אינה מעידה ואינה משנה את משמעות המונח "שותף" והיקפו המשפטי כפי שהובהר בהסכם זה; שימוש בתארים כאמור נועד לפשט את הבנת המודל העסקי-שיווקי בלבד, ואין בו כדי ליצור, להרחיב או לשנות שותפות משפטית, מיזם משותף, סוכנות הדדית, יחסי אמונאות, חבות ביחד ולחוד או יחסי עובד-מעביד בין הצדדים. סמכותו של השותף לחייב את הארגון בפועל כלפי צד שלישי, או ליטול בשמו התחייבות, מוגבלת בכל עת אך ורק להרשאה המפורשת שניתנה לו בכתב לפי סעיף 11(ד). כל צד הוא ונותר גורם כלכלי עצמאי לכל דבר ועניין.

3. קליטה והכשרה

א. **הבחנת בית הספר / הארגון.** השותף מאשר את ההפרדה הקשיחה בין בית הספר (חממת אינקובציה סגורה תחת מודל הון וירטואלי מוגן, ללא הון ריאלי או זכויות מחייבות לחלוקת רווחים) לבין הארגון (הישות המבצעית לפי הסכם זה, העוסקת בחלוקת רווחים ריאלית כנגד הכנסות ריאליות מלקוחות וממותגים). הסכם זה חל על שותף הנקלט ישירות לארגון במסלול השותף בעל הניסיון, ואינו עוסק בזכויות או בהתחייבויות הנובעות ממסלול בית הספר, המוסדרות, ככל שרלוונטיות, בהסכם נפרד.

ב. **הכשרה ייעודית מקוצרת להתאמה לסטנדרטים ולפרוטוקולים של הארגון.** עם תחילת פעילותו בפועל, ובאופן מדוד ומדויק המותאם לצרכי אותה התקשרות, יעבור השותף הכשרה ייעודית ומקוצרת, שתכליתה להתאימו לסטנדרטים, לפרוטוקולי העבודה, לנהלי השירות ללקוחות ולפרויקטים הפנימיים ולתקני האיכות הנדרשים מטעם הארגון, על מנת שיוכל לספק שירות נאמן לפרויקטים וללקוחות הארגון ולמנוע מראש אי-הבנות או תקלות בעבודתו. הכשרה ייעודית מקוצרת כאמור נבדלת לחלוטין ממסלול ההכשרה של בית הספר (Los Gardios Business School), הנמשך למעלה משנה במסגרת לימודית סדורה, ואינו חל על שותף הנקלט ישירות למסלול שותף בעל ניסיון לפי סעיף 3(א). מידת עמידתו בפועל של השותף בסטנדרטים הנדרשים נבחנת בהתנהלותו בפועל במהלך תקופת האינקובציה ("Sandbox") שבסעיף 6(ד1).

ג. **חריג שיקול הדעת המנהלי (Executive Discretion Exception).** הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לוותר על דרישות סף טכניות או דרישות ניסיון עבור מועמד יוצא דופן מכל קבוצת הפעלה, בכפוף לכך שהמועמד יוכיח נאמנות ותפוקה במסגרת תקופת בחינה פנימית שיגדיר הארגון. חריג זה אינו מקים זכות לוויתור עבור מועמד אחר ואינו יוצר תקדים.

ד. **גילוי פרויקטים ועיסוקים חיצוניים קיימים במעמד הקליטה.** במסגרת הקליטה, ובטרם תחילת עבודתו בפועל על כל פרויקט או התקשרות מטעם הארגון, יגלה השותף לארגון בכתב, במסגרת מסמכי הקליטה הנהוגים אצל הארגון, את דבר קיומם של כל פרויקט, רעיון עסקי או מיזם חיצוניים שהוא כבר פעיל בהם, או שהוא בעל זכות, עניין או מעורבות בהם, נכון למועד הקליטה. תכלית הגילוי היא לאפשר לארגון לבחון מראש, בטרם תחילת העבודה, ניגוד עניינים אפשרי מול פרויקטי הארגון הפנימיים או מול לקוחותיו. גילוי זה משלים, ואינו גורע מ-, חובת הגילוי השוטפת החלה על השותף ביחס להתקשרויות מקבילות במהלך תקופת ההתקשרות, כאמור בסעיף 4(ז), וכפוף לסמכויות האישור והבדיקה של הארגון לפי סעיף 11.

ה. **חתימה על ההסכם כתנאי מוקדם.** שותף לא יחל בעבודה פעילה על שום פרויקט או התקשרות לקוח של הארגון, ולא ימשוך כנגד ארנק Neuron OS כלשהו, בטרם נחתם הסכם מסגרת זה על ידי שני הצדדים ונמסר לשותף עותק ממנו. דוקטרינת "עבודה = הסכמה" שבסעיף 5(ו) חלה אך ורק על תוספות שיבוץ פרויקט ותנאי תמחור אינקרמנטליים המונפקים תחת הסכם מסגרת חתום, ולעולם לא כתחליף לחתימת הסכם מסגרת זה עצמו.

4. סיווג השותפים, מדרג השכבות והמבנה הארגוני

א. **מדרג השכבות האוניברסלי.** כל שותף, ללא תלות בקבוצת הפעלה, מסווג במסגרת מפל חלוקת הרווחים המדורג הבא, החל באופן זהה על מסחר, שיווק, פיתוח, הפקות-קריאייטיב וכל קבוצת הפעלה עתידית:

(1) **שכבת הביצוע (Execution Layer)** — שכבת המסירה הביצועית, שהוגדרה רחבה וגמישה במכוון, הכוללת את עבודת הביצוע הישיר של כל דיסציפלינה (בנייה, הפקה, קניית מדיה, מכירה, מתן שירות או מסירה ישירה אחרת של תוצרי העבודה או השירות ללקוח). זוהי השכבה הדורשת את מצבת כוח האדם הגדולה ביותר בארגון.

(2) **ארנק מנהל הפרויקט (Project Manager Wallet)** — השותף האחראי על הובלת הפרויקט, על נהלי העבודה (SOPs) ועל ניהול חזית התקשורת והתפוקה.

(3) **ארנק מנהל הצוות (Team Manager Wallet)** — השותף המתאם ומסנכרן את העבודה בין מספר צוותי משימה עצמאיים הפועלים על אותה בריכת רווחים.

(4) **ארנק ראש המחלקה (Department Head / HOD Wallet)** — השותף האחראי על התיאום התפעולי הכולל של יחידה או מחלקה תפעולית שלמה בארגון.

(5) **נאמני המלוכה / מנכ"לי הקבוצות / סמנכ"לי התפעול / מנכ"לי המדינות (Royal Members / Group CEOs / COOs / Country CEOs)** — השדרה הניהולית המורחבת, כהגדרתה בסעיף 1(יז).

המכניקה הכלכלית של מדרג זה קבועה בסעיף 6. למען הסר ספק, שמות השכבות והארנקים המפורטים בסעיף-קטן זה, לרבות התיאור התפעולי של כל שכבה, הם תיוג טכני-כלכלי לשכבת חלוקת רווחים בלבד, ואינם מקנים ואינם משקפים מעמד של נושא משרה, מנהל, ממונה או מפקח בכפיפות ארגונית או תעסוקתית של שכבה אחת כלפי שכבה אחרת; מעמדו המשפטי של כל שותף בכל שכבה ממשיך להיות מוסדר במלואו ובאופן בלעדי לפי סעיף 2 (שותפות עסקית ברווח).

ב. **היררכיית הבריכות והמבנה התפעולי (The Pool Hierarchy).** בריכות הרווח של הארגון מחולקות באופן סיסטמטי התואם את המבנה התפעולי של התאגיד: הצוות (Squad) — התא האורגני הבסיסי המנהל מותג, לקוח או פרויקט ספציפי; המחלקה (Department) — ריכוז של מספר צוותים, המתואם על ידי מנהל הצוות (Team Manager); האגף (Division) — מאגד של מספר מחלקות, המתואם על ידי ראש המחלקה (Department Head / HOD); הנהלת הקבוצה והתאגיד — זרימת הכספים עולה במעלה הצינורות התפעוליים מראש המחלקה אל מנכ"ל הקבוצה (Group CEO) ועד למנכ"ל התאגיד/חברת האחזקות (Conglomerate CEO/Holdings).

ב1. **מיפוי בין השכבות הפונקציונליות למבנה התפעולי.** למען הסר ספק, השכבות הפונקציונליות-כלכליות שבסעיף-קטן א' לעיל מתואמות למבנה התפעולי שבסעיף-קטן ב' לעיל כדלקמן: שכבת הביצוע וארנק מנהל הפרויקט (שכבות (1)–(2)) פועלות בתוך הצוות (Squad) המנהל את הפרויקט, המותג או הלקוח הספציפיים; ארנק מנהל הצוות (שכבה (3)) מתאם, ברמת המחלקה (Department), בין מספר צוותים (Squads); ארנק ראש המחלקה (שכבה (4)) פועל ברמת האגף (Division), המאגד מספר מחלקות; ושכבת נאמני המלוכה / מנכ"לי הקבוצות / סמנכ"לי התפעול / מנכ"לי המדינות (שכבה (5)) פועלת

ברמת הנהלת הקבוצה והתאגיד, כאמור בסעיף-קטן ב' לעיל. מיפוי זה חל לצורכי פרשנות ויישום בלבד, ואינו גורע מהוראות המפל הכלכלי הקבועות בסעיף 6(ג) או ממנגנון ההתרחבות הדינמית שבסעיף-קטן ג' להלן.

ג. **התרחבות דינמית ויחידות מקבילות.** ההיררכיה הארגונית מתרחבת באופן דינמי בהתאם למוטת השליטה בפועל (Span of Control): כאשר יחידה ארגונית מגיעה לתקרת הקיבולת שלה, הארגון מקים יחידות מקבילות חדשות (צוותים, מחלקות, אגפים, תתי-קבוצות או שלוחות מדינה) חלף פיצולן של יחידות קיימות. למען הסר ספק, הארגון לא יפצל יחידה קיימת ורווחית כמענה להגעתה לתקרת הקיבולת שלה; הקמת יחידה מקבילה חדשה היא מנגנון ההתרחבות הבלעדי במקרה כאמור. שכבת ניהול קבוצתית (מנכ"ל קבוצה / סמנכ"לי קבוצה לפי תחום או גיאוגרפיה) פועלת בהתאם להיררכיית הבריכות שבסעיף-קטן ב' לעיל. המשפך הארגוני סקיילבילי לצדדים ולמעלה: עם צמיחת האופרציה רשאי הארגון להוסיף שכבות תפעוליות חדשות (לרבות שכבת נאמן מלוכה האחראית על תיאום ראשי מחלקות תחתיה, תתי-קבוצות בת ותשתיות ניהול מדינתיות בראשות מנכ"ל מדינה), כאשר כל דרג חדש מושך את נתחו מתוך היתרה החשבונאית שנותרה במפל, מבלי לפגוע במערך הקיים. במקרה של מתח בין סעיף-קטן זה לבין פרוטוקול המקור — יגברו הוראותיו הכתובות של הסכם זה בהתאם לסעיף 1(יח), וכל סתירה נחזית תוסלם להכרעה לפי סעיף 17(ג).

ד. **קביעת קבוצה ושכבה — לא בהסכם המסגרת.** הסכם מסגרת זה אינו קובע את קבוצת ההפעלה, התואר או סטטוס שכבת ביצוע-1 של השותף בהתקשרות נתונה. עניינים אלה נקבעים אך ורק באמצעות מסמך ההתקשרות הנפרד, כהגדרתו בסעיף 1(ו) — הן לדיסציפלינה ולתפקיד הכלליים של השותף, והן לכל פרויקט או התקשרות ספציפיים, בהתאם לסעיף 5.

ה. **הגדרת בריכת הרווחים פר-התקשרות.** מאחר שטיב "רווחי המותג או העסק שבאחריות שותף" משתנה לפי דיסציפלינה וסוג התקשרות (רווח נקי שוטף של מותג פנימי לעומת מרווח נקי של התקשרות לקוח חד-פעמית), מסמך ההתקשרות הנפרד של כל התקשרות יגדיר במפורש את רכיבי "הרווחים" ושיטת חישובם לאותה התקשרות — לרבות ההכנסות הנכללות, קטגוריות הוצאות התפעול המנוכות ותקופת המדידה. הגדרה פר-התקשרותית זו מיישמת, ואינה יוצרת בסיס שונה מן, הגדרת "הרווחים" שבסעיף 1(ט). בהתקשרות לקוח או בפרויקט מזומן, כל השותפים המשובצים מושכים את חלקם השכבתי מאותם "רווחים" מוגדרים במישרין, ללא תלות בקבוצת ההפעלה; במותג פנימי, כל שותף מושך את חלקו השכבתי מתוך נתח קבוצת ההפעלה שאליה משויכת תרומתו, כפי שפוצל מבריכת המותג לפי סעיף 6(ג1). קביעתו המפורטת של מסמך ההתקשרות הנפרד ביחס לרכיבי הכנסה נכללים וקטגוריות הוצאה מנוכות לאותה התקשרות גוברת, לצורך אותה התקשרות בלבד, על ההגדרה הכללית שבסעיף 1(ט) בכל עניין שמסמך ההתקשרות הנפרד מסדיר במפורש באופן שונה או מפורט יותר; בהעדר קביעה מפורשת ושונה כאמור במסמך ההתקשרות הנפרד, תחול הגדרת סעיף 1(ט) כברירת מחדל.

ו. **שיבוץ בכתב בלבד.** שום קביעת שכבה, מדרג או קבוצת הפעלה אינה תקפה אלא אם נרשמה במסמך ההתקשרות הנפרד החתום (או בתיקון חתום בכתב לו). משנחתמה, שכבת השותף בפרויקט נתון לא תשונה אלא בתיקון חתום בכתב, בכפוף למנגנון הבחינה שבסעיף 5(ה). גמישות פר-פרויקטית זו אינה מתקנת את המפל הכלכלי הקבוע שבסעיף 6.

ז. **ריבוי התקשרויות מקבילות, תקרות קיבולת גמישות ואינדיבידואליות, וגילוי ניגוד עניינים.** שותף רשאי לנהל או להשתתף במספר מותגים, פרויקטים או לקוחות של הארגון במקביל, בכפוף לתקרת קיבולת גמישה ואינדיבידואלית הנקבעת לכל שותף בנפרד, בהתאם לתפוקתו בפועל, ליעילות התנהלותו ולאפקטיביות התקשורת שלו מול הפרויקטים והלקוחות שבטיפולו, כפי שתיאכף במערכת Neuron OS. תקרות הקיבולת שבסעיף-קטן זה חלות אך ורק על התקשרויות, פרויקטים ומותגים במסגרת הארגון עצמו; אין בהן כדי להגביל או לצמצם בשום אופן את מספר הלקוחות, הפרויקטים או העיסוקים העצמאיים והבלתי-קשורים של השותף מחוץ למסגרת הארגון, שאינם כפופים לתקרה כלשהי לפי הסכם זה. (1) ברירת המחדל

לשותף בשכבת הביצוע היא עד חמש (5) התקשרויות פעילות במקביל של הארגון; (2) המטה רשאי, בהתאם לתפוקתו, ליעילותו ולאפקטיביות תקשורתו של שותף ספציפי כאמור, לקבוע לו בכתב תקרה אישית שונה — גבוהה או נמוכה מברירת המחדל — שלא תעלה, במקרה של הגדלה, על עשר (10) התקשרויות במקביל; תקרה אישית כאמור, משנקבעה ונמסרה בכתב לשותף, תגבר על ברירת המחדל הסטטית, ללא צורך ברישום נוסף במסמך ההתקשרות הנפרד. ניצול התקרה יצוין במסמכי ההתקשרות הנפרדים הרלוונטיים. התקשרות "לקוח פנימי" בקנה מידה פרטי לפי סעיף 8(ה) נמנית במניין ההתקשרויות המקבילות של השותף במסגרת הארגון. מקום שהתקשרויותיו המקבילות של השותף מקימות ניגוד עניינים בפועל או בכוח (לרבות הצעות מתחרות לצרכנים או ללקוחות), על השותף לגלות את הניגוד למטה בכתב בטרם יחל או ימשיך את ההתקשרות הנוספת, וההתקשרות כפופה לסמכות האישור של הארגון לפי סעיף 11.

5. השתתפות מבוססת פרויקטים ושכבת ביצוע-1

א. **מסמך ההתקשרות הנפרד לכל פרויקט.** כל פרויקט, מותג או התקשרות לקוח ספציפיים שאליהם משובץ השותף מוסדרים במסמך ההתקשרות הנפרד החתום, הקובע את בריכת הרווחים, את מיקום השכבה, את קביעת שכבת ביצוע-1 ואת מועד ההתחלה של אותה התקשרות, בהתאם לסעיף 4.

ב. **שכבת ביצוע-1 — קביעה פר-פרויקט בלבד.** סטטוס שכבת ביצוע-1 נקבע **לכל פרויקט בנפרד בלבד, ולעולם אינו תפקיד אישי קבוע** של שותף. ברירת המחדל היא ששכבת המסירה הביצועית (Hands-On Delivery) של הפרויקט היא שכבת ביצוע-1 של אותו פרויקט.

ג. **קביעה בכתב בתחילת העבודה.** קביעת שכבת ביצוע-1 תיעשה בכתב, במסמך ההתקשרות הנפרד הרשמי, **בתחילת העבודה** על הפרויקט — לעולם לא בעל פה, בהתאם לכלל רצועות הזמן שבסעיף-קטן ז' להלן. השכבות נקבעות בתחילת העבודה ולא בסופה.

ד. **סמכות ההחלטה.** סמכות ההחלטה על קביעת שכבת ביצוע-1 נתונה לשותף הניהולי האחראי על אותו פרויקט, בדרג הניהולי של אותו פרויקט. שותפים רשאים להיות משותפים לדיון בזמן אמת בהתאם להיקפו של הפרויקט.

ה. **מנגנון בקשת בחינה מותנית בתום פרויקט.** בתום הפרויקט, ובטרם חלוקת הרווחים בגינו, רשאי שותף להגיש בקשה בכתב לפתיחת הקביעה לדיון מחודש, **אך ורק** מקום שאירעו שינויים בלתי צפויים באמת בהיקף הפרויקט או באופן התנהלותו. הבקשה תפרט את השינויים הבלתי צפויים הנטענים, תוגש לגורם הניהולי האמור בסעיף-קטן ד', ותוכרע על ידו בטרם החלוקה. אין בסעיף-קטן זה כדי להקנות זכות ערעור אוטומטית; קביעה שנעשתה כדין בתחילת העבודה עומדת בתוקפה כל עוד לא הוחלט אחרת במסגרת מנגנון זה ובכתב.

ו. **דוקטרינת "עבודה = הסכמה".** משנחתם הסכם מסגרת זה לפי סעיף 3(ה), תחילת עבודה אקטיבית של השותף על פרויקט או התקשרות לקוח ספציפיים — **בין אם מדובר בפרויקט פנימי ובין אם בהתקשרות לקוח חיצונית** — מהווה הסכמה משפטית מחייבת של השותף לתנאי התמחור, הסיכון ויתר תנאי מסמך ההתקשרות הנפרד החל, ולהכרה ולקבלה מלאה של מלוא היקף האחריות והחשיפה לחבות של השותף לפי הסכם מסגרת זה ביחס לאותה התקשרות הספציפית, בהתאמה לתנאי כל טופס הצעת מחיר או מסמך התקשרות נפרד מול הלקוח החל על אותה התקשרות הספציפית, ככל שקיים — הכול ללא צורך בחתימה ידנית חדשה של כל חברי הקבוצה באותו פרויקט. דוקטרינה זו חלה אך ורק ביחס למסמכי ההתקשרות הנפרדים האינקרמנטליים הנחתמים תחת הסכם מסגרת חתום. למען הסר ספק, האמור בסעיף-קטן זה חל גם מקום שבו מסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי ו/או הסכם ההתנהלות מול הלקוח הנפרד, ככל שרלוונטי לאותה התקשרות, טרם נחתמו בפועל: תחילת עבודתו האקטיבית של השותף על אותו פרויקט או התקשרות לקוח מהווה קבלה מלאה ומחייבת של התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחס לאותה התקשרות, לרבות חובתו לפי סעיף 5(ט), חרף אי-החתימה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מחובת הארגון להחתים את השותף על אותם מסמכים בפועל בהקדם האפשרי.

ז. **רצועות זמן מוחלטות (Absolute Time-Boxing).** כל ההתחייבויות, המועדים, תנאי התמחור והשיבוצים יתועדו בכתב עם מועדים מדויקים. הסכמות בעל פה — לרבות בטלפון, ביישומוני מסרים או בשיחה פרונטלית ללא אישור בכתב — בטלות ובלתי ניתנות לאכיפה לפי הסכם זה. חריגה מרצועת זמן תתקבל ללא סנקציות אך ורק אם השותף מסר עדכון פרואקטיבי בכתב מראש, המציג טעם רלוונטי ומוצדק לעיכוב והמאפשר לארגון להיערך.

ח. **הגדרת מנהל פרויקט פונקציונלית.** הגדרת "מנהל פרויקט" היא פונקציונלית ואינה תלוית דיסציפלינה: בכל פרויקט, השותף שהוקצה לניהולו הוא מנהל הפרויקט; ובהתקשרות לקוח חיצוני, השותף שביצע פיזית את סגירת העסקה מול הלקוח ממונה אוטומטית, מכוח הסכם זה ומבלי שנדרש אישור ניהולי נוסף לעצם המינוי, לתפקיד מנהל הפרויקט של אותה התקשרות. הזכויות והחובות של מנהל פרויקט לפי הסכם זה חלות על מי שמונה כאמור מכוח תפקידו בפרויקט הספציפי, ללא קשר לקבוצת המקור שלו. מנהל פרויקט שמונה כאמור בסעיף-קטן זה, לרבות מי שמונה אוטומטית מכוח סגירת עסקה מול לקוח כאמור לעיל, זכאי מכוח תפקיד זה בלבד לתגמול הקבוע בסעיף 6(ג)(2) (ארנק מנהל הפרויקט), ולא לתגמול הקבוע בכל שכבה אחרת במפל שבסעיף 6(ג), אלא אם שובץ במפורש לשכבה נוספת במסמך ההתקשרות הנפרד החתום בהתאם לסעיף-קטן א' לעיל. מינוי אוטומטי כאמור נכנס לתוקפו המיידי עם סגירת העסקה מול הלקוח, ללא תלות במועד תיעודו; הגורם הניהולי האחראי על אותה התקשרות ירשום את המינוי במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי בתוך שבעה (7) ימים ממועד סגירת העסקה, לצורכי תיעוד ומעקב במערכת Neuron OS בלבד, ואיחור ברישום כאמור אינו גורע מתוקפו של המינוי ואינו פוגע בזכאותו הכלכלית של מנהל הפרויקט מכוחו. מינוי אוטומטי כאמור בסעיף-קטן זה הוא כלל ברירת מחדל בלבד, הניתן לשינוי בכל עת בהסכמה בכתב של הארגון ושל השותף הנוגע בדבר, ובכפוף ליתר זכויות הארגון לפי הסכם זה — לרבות זכות שיבוץ הפרויקט מחדש בשל אי-עמידה בביצועים לפי סעיף 11(ב1); אין במינוי האוטומטי כאמור כדי להטיל על הארגון התחייבות בלתי הפיכה לשימורו מעבר למקרים שבהם שונה כדין כאמור.

ח1. **עוגן חתימת מסמך הלקוח — מסלול משלים להתקשרויות לקוח חיצוניות בלבד.** בהתקשרות מול לקוח חיצוני בלבד (להבדיל ממותג או פרויקט פנימי, שאינם כוללים מסמך לקוח חיצוני, ואשר ממשיכים להיות מוסדרים אך ורק לפי מסמך ההתקשרות הנפרד החתום כאמור בסעיף-קטן א' לעיל), חתימת השותף בפועל — תחת תפקידו המוגדר (לרבות כמבצע, כמנהל פרויקט או בכל תפקיד אחר) — על מסמך ההתקשרות, הצעת המחיר או טופס הפרויקט של הארגון מול אותו לקוח ספציפי, מהווה כשלעצמה עיגון מלא ומספיק להחלת מפל התגמול, תנאי הסכם זה וחבויות השותף לפי הסכם זה על אותה התקשרות הספציפית, גם באין מסמך ההתקשרות הנפרד חתום בנפרד לגביה; חתימה כאמור תירשם במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי לצורכי תיעוד ומעקב בלבד לפי סעיף-קטן ח' לעיל, ואיחור ברישום אינו גורע מתוקף העיגון. מסלול זה הוא משלים למסמך ההתקשרות הנפרד החתום, ולא תחליף לו; אין בו כדי לגרוע מדוקטרינת "עבודה = הסכמה" שבסעיף-קטן ו' להלן, ממנגנון האחריות הפנימית המוחלטת מול לקוחות שבסעיף-קטן ט' להלן, או מהצורך במסמך ההתקשרות הנפרד החתום לצורך קביעת קבוצת ההפעלה, התואר, תחומי האחריות, קטגוריות הכלים המאושרים, מיקום השכבה ושכבת ביצוע-1 של השותף, אשר ממשיכים להיות מוסדרים אך ורק לפי אותו מסמך בכל מקרה, לרבות במותגים ופרויקטים פנימיים שאין להם מסמך לקוח חיצוני כלל.

ט. **אחריות פנימית מוחלטת בהתנהלות מול לקוחות חיצוניים.** שותף המבצע פעילות מול לקוחות חיצוניים של הארגון נושא, כלפי הארגון וכהתחייבות פנים-ארגונית עצמאית ומוחלטת מכוח הסכם מסגרת זה, באחריות מלאה להתנהלותו המקצועית מול אותו לקוח: פעולה במקצועיות, איסור מתן התחייבות, מצג, הנחה או הבטחה בלתי מורשים בשם הארגון מעבר לסמכותו המוגדרת, הקפדה על אחידות המסרים והתקנים המקצועיים של הארגון בתקשורת מול אותו לקוח, ואיסור השמצת הארגון, מותגיו, שותפיו או לקוחותיו. התחייבות פנים-ארגונית זו קיימת וחלה במלואה בכל מקרה, באופן עצמאי, בין אם נחתם ובין אם

לא נחתם באותו מקרה הסכם ההתנהלות מול הלקוח הנפרד — היא נוספת עליו ואינה מותנית בקיומו. במקביל, ככל שהשותף מבצע פעילות מול לקוחות חיצוניים, חלה עליו גם מסגרת ההתנהלות מול לקוחות הנפרדת של הארגון, הנחתמת על ידי כל שותף המשתתף בפועל בהתקשרות לקוח קונקרטית ומסדירה את ההתחייבות הישירה כלפי הלקוח עצמו — לרבות, מקום שקיים, טופס הצעת מחיר ללקוח החל על אותה התקשרות. תחילת העבודה בפועל של השותף על אותה התקשרות, כאמור בסעיף-קטן ו' לעיל, מהווה קבלה מלאה של היקף האחריות והחבות של השותף כאמור, בהתאמה מלאה לתנאי טופס הצעת המחיר או מסמך ההתקשרות הנפרד מול הלקוח באותו מקרה ספציפי. פרוטוקולי אינטראקציה ייעודיים לתפקיד נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד.

6. תמורה — חלוקת רווחים בלבד

א. **חלוקת רווחים בלבד; שלילת שכר, ריטיינר והון.** התמורה היחידה של השותף מאת הארגון לפי הסכם זה היא אחוזים מרווחים נקיים לפי המפל שבסעיף-קטן ג' להלן. אין ולא תהיה לפי הסכם זה כל משכורת חודשית, ריטיינר מכל סוג, שכר קבוע, הבטחת הכנסה או טווח שכר מטעם הארגון. כל האחוזים, המדרגות, המפלים והארנקים בהסכם זה מתייחסים אך ורק לחלוקת רווחים נקיים (Net Profit Distribution) מן הפעילות הכלכלית הספציפית; בשום תנאי אין בהסכם זה כדי להקנות מניות (0% הון), בעלות הונית או זיקה קניינית בנכסי חברת האחזקות הראשית. האמור בסעיף-קטן זה חל על התמורה המשולמת לשותף על ידי הארגון בלבד, ואינו חל על הסדר ייפוי הכוח הפיננסי שבסעיף-קטן ח' להלן, אשר עניינו תשלום שכר קבוע לשותף על ידי גורם חיצוני לארגון שאינו הארגון עצמו, ואשר אינו מהווה משכורת, ריטיינר, שכר קבוע, הבטחת הכנסה או טווח שכר מטעם הארגון.

ב. **תשלום כנגד חשבונית מס כדין בלבד.** בסוף כל חודש קלנדרי, בהתאם לשיעור הרווח המדויק שנצבר לשותף ושוקף בארנקי Neuron OS שלו, מופקת פקודת העברת הון. השותף יוציא חשבונית מס כדין כשותף עסקי-כלכלי עצמאי כנגד הארגון בגין חלקו ברווחים, וחלוקת הרווחים תבוצע אך ורק כנגד חשבונית או קבלה חוקית ותקפה בהתאם לדין החל. ביצוע התשלומים לפי הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל, וכן — באופן נפרד ומצטבר, כחובת ציות עצמאית של השותף, ומבלי לשנות את הדין המהותי החל על ההסכם, פרשנותו וההליכים לפי סעיף 15(ד) — לדיני המס, הדיווח והבנקאות של מדינת השותף, כמפורט בסעיף 14 ובנספח ג'.

ג. **מפל התגמול (The Waterfall).** הרווחים (כהגדרתם בסעיף 1(ט), וכפי שפורטו פר-התקשרות לפי סעיף 4(ה)) המופקים מכל מותג, עסק או התקשרות לקוח מחולקים בחמש (5) השכבות הבאות, בסדר זה בלבד, באופן זהה בכל קבוצות ההפעלה, בשיטת גזירת אחוז קבוע מתוך היתרה שנותרה מהשלב הקודם. סדר השכבות, שמותיהן, מספרן (חמש (5) שכבות, שכבות (1) עד (5) שלהלן) והמתמטיקה המפורטת שלהלן הם הסדר, השמות, המספר והחישוב הממצים והמחייבים במפל התגמול לפי הסכם זה, גוברים וקובעים ביחס לכל ניסוח, מיספור, כינוי או חישוב אחר המופיע במסמך ניהולי פנימי כלשהו של הארגון, לרבות פרוטוקול המקור כהגדרתו בסעיף 1(יח), בהתאם לכלל הבכורה הקבוע באותו סעיף:

(1) **שכבת הביצוע (Execution Layer):** עשרים אחוזים (20%) מן הרווחים של אותה התקשרות, המחולקים בין השותפים שהוגדרו כשכבת ביצוע-1 באותה התקשרות.

(2) **ארנק מנהל הפרויקט (Project Manager Wallet):** עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שלאחר (1).

(3) **ארנק מנהל הצוות (Team Manager Wallet):** עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שלאחר (2).

(4) **ארנק ראש המחלקה (Department Head / HOD Wallet):** עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שלאחר (3).

(5) **נאמני המלוכה / מנכ"לי הקבוצות / סמנכ"לי התפעול / מנכ"לי המדינות (Royal Members / Group CEOs / COOs / Country CEOs):** היתרה שלאחר (4) (כארבעים ואחד אחוזים (כ-41%) מן הרווחים של אותה התקשרות), המחולקת כדלקמן: כל דרג מאקרו בכיר הפעיל בשרשרת שמעל אותה התקשרות — בהתאם לרמת פריסת המשפך באותו מחוז

או מדינה, וכפי שיועד במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי — גוזר עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שהגיעה אליו, שכבה אחר שכבה, והשארית הסופית שלאחר גזירת כלל דרגי המאקרו ננעלת בקופת חברת האחזקות (Holdings Treasury) כרזרבת ההשארה (Retention) הסופית של האחזקות.

מקום שבהתקשרות נתונה לא יועד שותף לשכבה מסוימת, נתח אותה שכבה נותר בקופת האחזקות לאותה התקשרות ואינו מוקצה מחדש לשכבה אחרת או לשותפים בשכבות אחרות, אלא אם מסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות קובע במפורש אחרת. המפל ממשיך בשכבות נוספות ככל שנדרש על פי המבנה הארגוני, לפי **מנגנון עליית השאריות בין ישויות**: מקום שההתקשרות מתנהלת בתוך ישות בת, קבוצה או שלוחה, עולה השארית במעלה מבנה הישויות, כאשר הדרג המנהל של כל ישות בדרך (לרבות מנכ"ל קבוצת הבת) גוזר עשרים אחוזים (20%) מן השארית שהגיעה אליו בטרם תמשיך במעלה המבנה, עד נעילת השארית הסופית בקופת האחזקות כאמור.

ג1. **מודל שני השלבים למותגים פנימיים (Internal Brand Pool Split).** מודל שני השלבים המתואר בסעיף-קטן זה הוא מנגנון חלוקה מבני, יסודי וקבוע, החל באופן אחיד על כלל מותגי הארגון הפנימיים מכוח מבנה ההפעלה שלו כאמור במבוא להסכם זה, ואינו הסדר ייחודי להתקשרות ספציפית או להסכם זה בלבד. במותג פנימי מוחל המפל בשני שלבים: (1) שלב הבריכה — מלוא הכנסות המותג נכנסות לבריכת ההכנסות הצוותית של המותג (בריכת ה-Squad), וממנה מנוכות תחילה כלל העלויות הישירות של המותג; (2) שלב הפיצול הקבוצתי — היתרה שלאחר ניכוי העלויות הישירות מפוצלת כדלקמן: עשרים אחוזים (20%) כנתח גג תאגידי, והשמונים האחוזים (80%) הנותרים מתחלקים בחלקים שווים בין כלל קבוצות ההפעלה של הארגון הפעילות באותו מותג באותה עת (נכון למועד עריכת הסכם זה: שיווק, הפקות-קריאייטיב, פיתוח ומסחר — עשרים אחוזים (20%) לכל אחת מהן, בהתאם למספרן הנוכחי). הוקמה קבוצת הפעלה נוספת כאמור בסעיף 1(ג), יחושב מחדש חלקה של כל קבוצה פעילה כך שסך חלקי כלל קבוצות ההפעלה הפעילות ימשיך להסתכם תמיד לשמונים האחוזים (80%) הנותרים לאחר נתח הגג התאגידי, ולא יעלה על 100% מבריכת המותג בכל מקרה. נתח הגג התאגידי (20%) אינו זורם ישירות ובאופן שטוח לקופת האחזקות; הוא כפוף למנגנון טיפוס דרגי המאקרו הזהה לזה שבסעיף 6(ג)(5) — כל דרג מאקרו בכיר הפעיל בשרשרת הניהול שמעל אותו מותג גוזר עשרים אחוזים (20%) מן היתרה שהגיעה אליו, שכבה אחר שכבה, עד שהשארית הסופית ננעלת בקופת האחזקות. המפל שבסעיף-קטן ג' לעיל מופעל בתוך נתח ה-20% של כל קבוצת הפעלה בלבד, ביחס לשותפי אותה קבוצה המשובצים למותג, ולא על בריכת המותג כולה. למען הסר ספק: פרויקטי מזומן והתקשרויות לקוח פוסחים על שלב הפיצול הקבוצתי — הרווחים מהם מוזרמים במלואם לקבוצת ההפעלה המשויכת לאותה התקשרות, והמפל שבסעיף-קטן ג' מוחל עליהם במישרין.

ג2. **חלוקת תמורת אקזיט (M&A Exit Rule).** נמכר, מוזג או מומש מותג או פרויקט פנימי, בכפוף לסמכויות האישור שבסעיפים 11(ג)–(ד) — תמורת המכירה, בניכוי הוצאות העסקה, נכנסת לבריכת אותו מותג ומהווה "רווחים" של אותה התקשרות לכל דבר ועניין: היא מפוצלת לפי שלב הפיצול הקבוצתי שבסעיף-קטן ג1 (נתח גג תאגידי של 20%, הכפוף למנגנון טיפוס דרגי המאקרו כאמור שם, והיתרה מחולקת בחלקים שווים בין קבוצות ההפעלה הפעילות לפי הנוסחה הדינמית הקבועה שם), והמפל שבסעיף-קטן ג' מוחל בתוך נתח כל קבוצה, בכפוף לחריג קבוצת המסחר שבסעיף-קטן ד', שלפיו נתח קבוצת המסחר שייך למייסד המותג כל עוד מתקיימים תנאי החריג.

ד. **חלוקה בתוך שכבה; שותף יחיד; חריג המסחר.** הנתח המשוחרר לשכבה נתונה מתחלק שווה בשווה בין השותפים הפעילים המשובצים לאותה שכבה באותה התקשרות. מקום ששותף יחיד סיפק בלעדית את שירות הביצוע בהתקשרות — מלוא נתח שכבת הביצוע (20%) משוחרר לארנקו בלבד, ללא דילול רוחבי בקופות מחלקתיות שלא נטלו חלק בפרויקט. במותגים

פנימיים חל חריג קבוצת המסחר: כל עוד מייסד המותג מנהל ומריץ את המותג באופן בלעדי כיחידה אופרטיבית עצמאית, מלוא נתח הקבוצה המוקצה מן הבריכה לפי סעיף-קטן ג1 מוזרם לארנקו האישי במלואו, והוא יושב ראשון במשפך החלוקה של הקבוצה. אין באמור כדי לגרוע ממנגנון טיפוס נתח הגג התאגידי דרך דרגי המאקרו לפי סעיף 6(ג1), הממשיך לחול במלואו ובאופן עצמאי ביחס לאותו מותג, ללא תלות בהיקף נתח הקבוצה שנוטל המייסד. משהקים המייסד תשתית צוותית תחתיו, מתחלק נתח הקבוצה בינו לבין המנהלים התפעוליים שהכניס תחתיו לפי מפל פנימי מוגדר ברמת הפרויקט, כאשר אותם מנהלים תפעוליים נפרעים ראשונים מתוך נתח הקבוצה, והיתרה ממנו (ככל שנותרה) ממשיכה לטפס במעלה השכבות הניהוליות שמעליו בלבד.

ד1. **תקופת האינקובציה (Sandbox) וכניסת המותג לבריכת רווחים בארגון.** שותף שהוקצה לו פרויקט או מותג פנימי בודד לתקופת אינקובציה, כמצוין במסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות, אינו מקבל גישה ללקוח חיצוני באופן מיידי, וזכאי בתקופת האינקובציה להטבת האינקובציה: מלוא (100%) נתח ה-20% הקבוצתי של אותו פרויקט לפי סעיף-קטן ג1 מוזרם ישירות לארנקו האישי, ללא דילול בין שכבות המפל. אין באמור כדי לגרוע ממנגנון טיפוס נתח הגג התאגידי דרך דרגי המאקרו לפי סעיף 6(ג1), הממשיך לחול במלואו ובאופן עצמאי ביחס לאותו פרויקט גם בתקופת האינקובציה.

ריבוי פרויקטי אינקובציה במקביל. בתקופת האינקובציה רשאי השותף להיות משובץ עד לשני (2) פרויקטים או מותגים פנימיים בתקופת אינקובציה במקביל, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הארגון; שיבוץ לפרויקט אינקובציה שני כאמור אינו זכות מוקנית ונתון במלואו לאישור המטה בכתב.

חריג להקצאת פרויקט חיצוני מיידית. מתן גישה ללקוח חיצוני לשותף חדש טרם השלמת תקופת האינקובציה הוא שיקול דעתו הבלעדי של הארגון, וניתן לחרוג מכלל הקצאת הפרויקט הפנימי הראשוני הקבוע בסעיף-קטן זה רק באישור בכתב של שותף בכיר בקבוצת ההפעלה שאליה משויך השותף החדש.

תקופת האינקובציה מוגבלת בזמן ופוקעת, לכל המאוחר, בתום שנים עשר (12) חודשי פעילות רצופים ממועד תחילתה הנקוב במסמך ההתקשרות הנפרד או עם הגעה לסכום רווח חודשי מסויים שנקבע מראש.

קריטריון הכניסה לבריכת רווחים כרוך בהגעה לסכום רווח חודשי מסוים שהמותג מגיע אליו — נקבע ונרשם במסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות באופן פרטני, בהתאם לאופיו ולנסיבותיו של אותו פרויקט הספציפי. הסכם זה אינו קובע רף כספי אחיד או קבוע, ואין בו כדי להגביל את שיקול הדעת בעניין זה.

כניסת המותג לבריכת רווחים בארגון (כניסה למודל חלוקת הרווחים הסטנדרטי). בהתקיים הקריטריון שנקבע כאמור, או בתום שנים עשר (12) החודשים, לפי המוקדם, פוקעת הטבת האינקובציה, והמותג נכנס למודל חלוקת הרווחים הסטנדרטי של הארגון: הפרויקט מתחיל לפעול לפי מודל הבריכה והמפל שבסעיפים-קטנים ג1 וג' — כלומר, דרגי הניהול הרלוונטיים מתחילים לגזור את חלקם היחסי מרווחי אותו פרויקט. מעמד המותג בעת כניסתו כאמור — כבריכת רווחים עצמאית ונפרדת, או כמצורף לבריכת רווחים קיימת אחרת — נתון לשיקול דעתו של נושא משרה בכיר בארגון בעת מועד הכניסה: נושא המשרה הבכיר רשאי לקבוע כי המותג יפעל כבריכת רווחים עצמאית משלו, שאינה מתערבבת עם רווחי מותגים או פרויקטים אחרים; לחלופין, רשאי לקבוע כי המותג עומד בסטנדרט הרווחים הממוצע של בריכת רווחים קיימת אחרת, ולצרפו לאותה בריכה. בהעדר קביעה מפורשת בכתב כאמור, יפעל המותג כבריכת רווחים עצמאית משלו כברירת מחדל. השותף שהריץ את הפרויקט העצמאי שומר על מעמדו ועל נתחיו לפי חריג קבוצת המסחר שבסעיף-קטן ד' לעיל, ככל שמתקיימים תנאיו.

ה. **העדר חריגה דיסציפלינרית.** אף קבוצת הפעלה אינה מקבלת אחוז שונה מרעותה במפל זה. כל השותפים, מכל דיסציפלינה, כפופים לאותה מתמטיקת שכבות.

ו. **מטבע ההתקשרות — נקבע פר-התקשרות במסמך ההתקשרות הנפרד; אין מטבע ברירת מחדל חוזי.** מטבע הסילוק והחישוב הכספי של כל התקשרות ספציפית — בין אם מדובר בפרויקט או בהתקשרות לקוח חיצוניים ובין אם במותג פנימי — נקבע ומקובע במסמך ההתקשרות הנפרד של אותה התקשרות עצמה בלבד, במטבע המתאים ביותר לאותה התקשרות הספציפית: בהתקשרות לקוח חיצוני ייקבע ככלל מטבע החיוב (Billing) או המטבע המקומי של הלקוח עצמו; במותג פנימי ייקבע ככלל המטבע המקומי של שוק היעד של אותו מותג. הסכם מסגרת זה **אינו קובע**, וממילא לא יפורש כקובע, מטבע ברירת מחדל יחיד לסילוק חלוקת הרווחים של השותף בהתקשרות כלשהי; קביעת המטבע לכל התקשרות היא ותיוותר עניינו הבלעדי של מסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי לאותה התקשרות בלבד, ואינה מוכתבת על ידי גוף הסכם המסגרת. הארגון רשאי, לצרכיו הפנימיים בלבד, לנהל דיווח, ריכוז נתונים ותחזית פיננסיים תאגידיים מצרפיים על פני מלוא תיק פעילותו בדולר ארצות הברית (USD) או בכל מטבע פנימי אחר שיבחר, לצורכי ניהול, ריכוז והשוואתיות פנים-ארגונית בלבד; מוסכמה חשבונאית-ניהולית פנימית זו של הארגון אינה חלה על השותף, ואין בה כדי להגביל, לקבוע, להכתיב או לשמש בסיס פרשני למטבע הסילוק בפועל של חלוקת הרווחים לשותף בהתקשרות ספציפית כלשהי, אשר יישאר תמיד ורק כפי שנקבע במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי לאותה התקשרות.

ז. **מכניקת ההתחשבנות.** ההתחשבנות מתבצעת מדי חודש קלנדרי בלבד, ובאופן אוטומטי באמצעות הלדג'ר הווירטואלי של Neuron OS, מן הארנקים הפנימיים אל העברה בנקאית ריאלית כנגד חשבונית השותף.

ז1. **מעמד ראייתי של Neuron OS מול ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים.** יתרות הארנקים והנתונים המוצגים במערכת Neuron OS מהווים ראיה לכאורה (Prima Facie), הניתנת לסתירה, להיקף הרווחים שנצברו לשותף לצורך הסכם זה. במקרה של סתירה בין נתוני Neuron OS לבין ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים של הארגון — לרבות כתוצאה מתקלה טכנית, שיבוש נתונים, באג מערכתי או טעות הזנה — יגברו ספרי הנהלת החשבונות המבוקרים כמקור הקובע והסופי לעניין היקף הרווחים שנצברו לשותף בפועל, והארגון יתקן את יתרת הארנק ברישומי Neuron OS בהתאם, בתוך פרק זמן סביר מגילוי הפער, לרבות זיכוי השותף בהפרש ככל שהתגלה כי היתרה המקורית הוצגה בחסר.

ז2. **מנגנון חלופי בהעדר זמינות Neuron OS.** במקרה שבו מערכת Neuron OS, כולה או חלקה, אינה זמינה בפועל בשל תקלה טכנית, השבתה מתוכננת או כל סיבה אחרת, למשך פרק זמן העולה לפגוע במועד ההתחשבנות החודשי הרגיל שבסעיף 6(ז) — יחושבו הרווחים וחלוקתם באותה תקופה על בסיס מערכות המדידה של הפרויקט או ההתקשרות הספציפית, טפסים, דוחות פנימיים או כל מנגנון מדידה כתוב אחר המוסכם או הנהוג באותה התקשרות, ככל שקיימים. עם שיבת מערכת Neuron OS לפעילות תקינה, יעודכנו ויותאמו רישומי הארנקים הרלוונטיים באופן רטרואקטיבי בהתאם לנתונים שחושבו כאמור, לרבות זיכוי השותף בכל הפרש שהתגלה. אין באי-זמינות המערכת כדי לדחות את זכאות השותף לתשלום מעבר לפרק זמן סביר הנדרש להשלמת החישוב החלופי כאמור.

ח. **ייפוי כוח פיננסי למיופה כוח.** שותף רשאי להעניק ייפוי כוח פיננסי, בין בתמורה להטבה חיצונית המתקבלת מאותו מיופה כוח ובין שלא בתמורה כלל, לניתוב חלק מארנק חלוקת הרווחים שלו למיופה כוח, ובלבד שהניתוב לא יעלה על עשרים אחוזים (20%) מיתרת אותו ארנק, לפי תנאים נוספים שייקבעו באופן ידני בנספח ד' להסכם זה, לרבות מגבלת זמן, תנאים ותנאי פקיעה, ככל שנקבעו. מיופה הכוח יהיה שותף אחר במסגרת הארגון בלבד, אלא אם אושרה חריגה בכתב על ידי בכיר קבוצת ההפעלה שאליה משויך השותף, לאחר התייעצות עם ראש קבוצת האחזקות, המתירה מיופה כוח שאינו שותף בארגון.

למען הסר ספק: מנגנון זה הוא כלי טכני לניתוב ארנק חלוקת רווחים קיים בלבד; אין בו כדי ליצור, ואין להשתמש בו ליצירת, משכורת, ריטיינר, שכר קבוע או הבטחת הכנסה מטעם הארגון עצמו כאמור בסעיף-קטן א' לעיל. הארגון אינו צד להסדר שביסוד ייפוי הכוח בין השותף למיופה הכוח, ואינו נושא בכל חבות מס, דיווח או חבות משפטית אחרת הנובעת מאותו הסדר; קיום חבויות אלה, ככל שקיימות, הוא באחריותם הבלעדית של השותף ומיופה הכוח ביניהם. תשלום מלוא הסכום הרלוונטי מתבצע לחשבון בנק אחד בלבד — של השותף או של מיופה הכוח, לפי שנקבע בנספח ד' — והחלוקה בין השותף למיופה הכוח מתבצעת ביניהם, מחוץ למערכת התשלומים של הארגון, אלא אם אושרו תנאי תשלום מיוחדים בחתימת בכיר בארגון על נספח ד' (ראו נספח ד' בסמוך להלן).

ט. **מגבלות הוצאה והתקשרות — תקציב פר-מותג/פרויקט ואישור בכיר.** כל הוצאה בקשר למותג, לפרויקט או להתקשרות כלשהי תבוצע במסגרת תקציב ספציפי שנדרש ואשר הוקצב לאותו מותג, פרויקט או התקשרות בתחילת פעילותו, ולא מעבר לו. כל הוצאה כאמור טעונה תיעוד מלא הן במסמך הפיננסי הרשמי של אותו מותג, פרויקט או התקשרות, והן במערכת Neuron OS, וכן טעונה אישור מראש מאת נושא משרה בכיר בארגון או ממיופה כוח שהוסמך מטעמו לצורך כך. שום שותף, מכל קבוצת הפעלה, לא יחייב את הארגון בהוצאה, בחוזי ספקים או בכל התחייבות חוזית או כספית אחרת החורגת מהתקציב המוקצב כאמור, ללא אישור מוקדם ופרטני בכתב כאמור לעיל.

י. **עלויות כלים, רישיונות וציוד.** ככלל, השותף נושא בעלות כלי העבודה והציוד הסטנדרטיים ההולמים את הדיסציפלינה שלו. הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה, להחזיר עלויות ספציפיות או לספק כלים או מערכות ברישיון ארגוני.

יא. **קיזוז והשבה (Setoff and Recoupment).** מקום שהשותף חב לארגון סכום שנקבע סופית — לרבות פיצויים מוסכמים לפי סעיף 9(ו), חריגת הוצאה או התקשרות בלתי מורשית לפי סעיף-קטן ט', או כל סכום אחר שנקבע בפסק בוררות סופי ומחייב או בהחלטת ערכאה מוסמכת לפי סעיף 15, או בהסכמת השותף בכתב — רשאי הארגון לקזז ולהשיב סכום זה מכל חלוקת רווחים שנצברה וטרם שולמה לשותף לפי הסכם זה, לרבות סכומים כאמור בסעיפים 12(ה)–(ו) ו-13(ב), ובלבד שהארגון מסר לשותף הודעה מוקדמת בכתב על הקיזוז ועל התחשיב התומך בו. סעיף-קטן זה מסייג, ומוטמע במפורש בתוך, תיאור זכאות השותף בעת עזיבה שבסעיף 12(ה).

7. ביצועים, צמיחה וכללי התקדמות

מבט-על: מסלול הצמיחה של שותף בארגון. סעיף זה מתאר את מלוא מסלול הצמיחה האפשרי של שותף בארגון, כרצף אחד: השותף נכנס לארגון ועובר את ההכשרה הייעודית המקוצרת (סעיף 3(ב) לעיל); צמיחתו בארגון מתבטאת בעיקרה ביכולתו לגייס ולהביא שותפים ואנשי צוות מתאימים נוספים, כאשר כל מי שמובא לתפקיד ניהולי כאמור עובר בעצמו את אותו הליך סינון והכשרה (סעיף-קטן ב' להלן); מעברו של השותף עצמו לתפקיד ניהולי בכיר יותר בתוך הארגון נתון לשיקול דעתו הבלעדי של הארגון, כאמור באותו סעיף-קטן; ואם מתעורר קושי בין-אישי חמור במהלך הדרך, הסעד הארגוני הוא "שיבוץ מחדש" ולא הדחה, כאמור בסעיף 11(ב) להלן — כלומר, העברה למקום מתאים יותר בארגון תוך שימור מלוא ההון והזכויות שנצברו, ולא סילוק. במקביל למסלול הרגיל, קיים מסלול הכתרה אוטומטי ונפרד — מעמד "נאמן מלוכה" (Royal Member) שבסעיף-קטן ד' להלן — המוקנה אורגנית לשותף שהקים שרשרת גיוס אישית בת שלושה דורות, ללא תלות במסלול הצמיחה הרגיל. תקני האיכות והביצועים החלים על השותף לאורך כל מסלול זה, ותקופת הריפוי הניתנת לו קודם למיצוי תוצאות, מפורטים בסעיף-קטן ה' להלן.

א. **כללי הצמיחה וההתקדמות — לפי הסכם זה בלבד.** כללי הביצועים, הצמיחה וההתקדמות של השותף הם אלה הקבועים בהסכם זה בלבד: ההכשרה הייעודית המקוצרת (סעיף 3(ב)), צמיחה באמצעות הרחבת הצוות ומעבר לתפקיד ניהולי בכיר יותר בשיקול דעת הארגון (סעיף-קטן ב' להלן), שיבוץ מחדש חלף הדחה (סעיף 11(ב)) ומעמד נאמן המלוכה (סעיף-קטן ד' להלן). לא קיים בהסכם זה סולם קידום או ותק גנרי; תוארו ותפקידו של השותף נקבעים במסמך ההתקשרות הנפרד בלבד.

ב. **צמיחת השותף באמצעות הרחבת צוותו; מעבר לתפקיד ניהולי בכיר יותר בארגון — שיקול דעת בלעדי של הארגון.** צמיחתו של שותף המביא צוות משלו מתבטאת ביכולתו לגייס ולהביא לארגון שותפים ואנשי צוות מתאימים נוספים, בהתאם למדרג השכבות שבסעיף 4(א) ולשרשרת הגיוס שבסעיף-קטן ד' להלן. כל שותף או איש צוות שהובא כאמור, לרבות מי שהובא לתפקיד ניהולי המפקח מטעם השותף המביא על אנשי צוות, על תקשורת מול לקוחות או על פרויקטים בשם הארגון, יעבור בעצמו את הליך הסינון וההכשרה הייעודית המקוצרת של הארגון לפי סעיף 3(ב), ויעמוד ביעדים הנדרשים ממנו, בטרם יפעיל בפועל סמכות ניהולית על אנשים, לקוחות או פרויקטים במסגרת הארגון. שותף המגייס ומביא שותפים נוספים לארגון כאמור, בין לשכבת הביצוע ובין לשכבות ניהוליות אחרות, רשאי להסכים עם כל שותף שגייס על ניתוב חלק מארנק חלוקת הרווחים האישי של אותו שותף מגויס לטובתו, באמצעות מנגנון ייפוי הכוח הפיננסי הקבוע בסעיף 6(ח) ובנספח ד' ובכפוף לתנאיו ולתקרתו בלבד, כתמורה פרטית מוסכמת בין השניים בגין הכנסתו של השותף המגויס לארגון או להזדמנויות שבמסגרתו; אין באמור כדי ליצור מנגנון תשלום נוסף או שונה מזה הקבוע בסעיף 6(ח), ואין בו כדי לגרוע מתחולת תנאיו, לרבות תקרת הניתוב הקבועה שם. מעבר של השותף עצמו לתפקיד ניהולי בכיר יותר בתוך הארגון, להבדיל מגידול צוותו החיצוני, אינו זכות אוטומטית המוקנית לפי קריטריון כלשהו, ונתון לשיקול דעתו הבלעדי של הארגון בכל מקרה ומקרה.

ד. **מעמד נאמן המלוכה (Royal Member).** מעמד נאמן המלוכה האישי מוקנה באופן טבעי, אורגני ואוטומטי, ומופעל בהגיע שרשרת הגיוס האישית של השותף לדור שלישי (3) של שותפים — דור ראשון שגויס וצורף לארגון במישרין על ידי השותף, אשר גייס וצירף דור שני, אשר גייס וצירף דור שלישי — באופן אחיד בכל קבוצות ההפעלה. למען הסר ספק, "גיוס" ו"שרשרת

הגיוס" לעניין סעיף-קטן זה משמעם שרשרת גיוס עסקי-יזמי בפועל של שותפים עצמאיים נוספים לארגון, שבה כל שותף גויס וצורף במישרין על ידי השותף שקדם לו באותה שרשרת; מניין הדורות נספר בנפרד עבור כל שותף ביחס לשרשרת השותפים שהוא עצמו גייס וצירף אישית לארגון. עם התקיימות התנאי מוכתר השותף רשמית בתואר נאמן מלוכה ומשובץ אוטומטית בדרג התפעולי של ראש המחלקה / ראש האגף — השכבה השלישית (Division) במבנה שבסעיף 4(ב) — ומשתתף מכוח שיבוץ אוטומטי זה בלבד במפל התגמול שבסעיף 6(ג) בשכבה (4) בלבד (ארנק ראש המחלקה), על זכויות התגמול של אותה שכבה; עדכון מסמך ההתקשרות הנפרד בעקבות שיבוץ אוטומטי זה הוא דקלרטיבי בלבד ואינו תנאי לזכאות הכלכלית. הימנותו הנוספת של נאמן מלוכה כאמור בשכבת המאקרו שבסעיפים 4(א)(5) ו-6(ג)(5) (על זכויות התגמול המורחבות של אותה שכבה) טעונה ייעוד נפרד לפי סעיף 1(יז), ואינה נובעת מעצם ההכתרה האוטומטית כשלעצמה. מעמד נאמן המלוכה האישי אינו ניתן להגשה, להענקה או להאצה, ואינו חל על שותף חדש בעת קליטתו; להבדיל, איוש שכבת נאמן מלוכה מבנית הנוצרת בהרחבת המשפך הארגוני לפי סעיף 4(ג) (דרג האחראי על תיאום ראשי מחלקות תחתיו) נעשה במינוי מטה ונרשם במסמך ההתקשרות הנפרד לפי סעיף 1(יז), ואין בו כדי לגרוע ממעמדו ומזכויותיו של נאמן מלוכה שהוכתר לפי סעיף-קטן זה.

ה. **תקני איכות ותקופת ריפוי סטטית.** השותף יבצע את השירותים ברמה מקצועית ההולמת את קבוצת ההפעלה ואת תפקידו, ויתמיד בעדכניות וברלוונטיות בתחומו. מקום שהארגון מזהה ליקוי איכות או ביצועים מהותי, הנבדל מהפרת רצועת זמן לפי סעיף 12(ח), ימסור הארגון לשותף הודעה בכתב המתארת את הליקוי, ולשותף תעמוד תקופת ריפוי אחידה של ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום מסירת ההודעה לתיקון הליקוי, בטרם מיצוי תוצאות לפי הסכם זה — למעט הפרות סודיות, אי-שידול או אי-חשיפת מתודולוגיה, המוסדרות בלעדית בסעיף 9, וכן למעט הפרת חובות קניין רוחני, המוסדרת בלעדית בסעיף 8. המטה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה מראש בכתב, לקבוע תקופת ריפוי ארוכה יותר לתפקיד או לליקוי ספציפיים; קיצור תקופת הריפוי האחידה טעון הסכמת השותף בכתב.

8. קניין רוחני — בעלות והמחאה

א. **ברירת המחדל: בעלות הארגון בכל תוצרי העבודה.** ככלל ברירת מחדל, כל תוצר עבודה, רעיון עסקי או קניין רוחני שהגה, יצר, פיתח או חיבר השותף בקשר לפעילותו בארגון, למותגיו, לפרויקטיו, למערכותיו או ללקוחותיו — **לרבות, ומבלי למעט, קוד, נכסים קריאטיביים, גרפיקה, עיצובים, קמפיינים, אסטרטגיות, תוכן, מסמכים ורעיונות עסקיים, מכל סוג וסוג** — שייך במלואו ובאופן בלעדי לארגון ממועד יצירתו, כ"יצירה מוזמנת" (Work Made For Hire), ואין לשותף כל זכות, בעלות או זיקה קניינית בו, אלא ורק במידה שהתקיים מנגנון החריג שבסעיף-קטן ב' להלן. ברירת מחדל זו חלה על כל תוצרי העבודה שנוצרו בקשר לפעילות השותף בארגון, לרבות תוצרי עבודה שהופקו במסגרת שיבוץ לפרויקט, מותג או לקוח לפי מסמך ההתקשרות הנפרד החתום, אשר בעלותם עוברת לארגון באופן אוטומטי ומיידי עם תחילת העבודה בפועל עליהם כאמור בסעיף 5(ו) ("עבודה = הסכמה"), ולפי מנגנוני ההמחאה, היצירה המוזמנת וויתור הזכות המוסרית שבסעיפים-קטנים ט'–י' להלן.

ב. **החריג: אישור מוקדם בכתב לבעלות פרטית של השותף.** על אף האמור בסעיף-קטן א', רעיון, פרויקט או תוצר עבודה יוחרג מברירת המחדל ויוותר בבעלותו המלאה של השותף **אך ורק** במידה שהתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: (1) השותף גילה לארגון בכתב את דבר קיומו של אותו רעיון, פרויקט או מיזם — בעת הקליטה לפי סעיף 3(ד) אם קדם לתחילת ההתקשרות, או בפנייה נפרדת בכתב **בטרם תחילת כל עבודה** בקשר אליו אם נוצר במהלך ההתקשרות — ו-(2) המטה נתן אישורו המפורש בכתב, מראש, המסווג את אותו רעיון, פרויקט או תוצר עבודה כ"קנה מידה פרטי" (Private-Scale) כאמור בסעיף-קטן ג' להלן. **בהעדר אישור מוקדם ומפורש בכתב כאמור, חלה ברירת המחדל שבסעיף-קטן א' במלואה ובאופן סופי, גם אם בדיעבד יתברר שהרעיון או התוצר לא היו קשורים בפועל לפעילות הארגון; הנטל להשיג אישור מוקדם כאמור, בטרם תחילת העבודה, מוטל על השותף בלבד.** גילוי פרויקטים חיצוניים קיימים לפי סעיף 3(ד) נועד לבדיקת ניגודי עניינים מראש בלבד, ואינו, כשלעצמו וללא אישור מפורש כאמור בפסקה (2) לעיל, מהווה אישור לסיווגם כקנה מידה פרטי.

ג. **סיווג המטה: קנה מידה תאגידי מול קנה מידה פרטי.** סיווגו של רעיון, פרויקט או תוצר עבודה שגילה השותף כאמור בסעיף-קטן ב' לעיל, כ"קנה מידה תאגידי" (Enterprise-Scale, שאז חלה עליו ברירת המחדל שבסעיף-קטן א' במלואה) או כ"קנה מידה פרטי" (Private-Scale, שאז חל החריג שבסעיף-קטן ב'), נתון לקביעת המטה בלבד. קביעת המטה, משנעשתה ונמסרה לשותף בכתב, תירשם במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי.

ד. **קנה מידה תאגידי — תוצאות.** רעיון, פרויקט או תוצר עבודה שסווג כקנה מידה תאגידי (לרבות מכוח ברירת המחדל שבסעיף-קטן א' בהעדר אישור חריג כאמור בסעיף-קטן ב') שייך לארגון במלואו לפי מנגנון ההמחאה, היצירה המוזמנת וויתור הזכות המוסרית שבסעיפים-קטנים ט'–י' להלן, ומנוהל תחת מודל התנאים הסטנדרטי של מותג פנימי בארגון. חל איסור מוחלט על השותף להוציא את הדוחות התאגידיים, התבניות או הניתוחים שנבנו במערכות הארגון אל מחוץ לארגון, לרבות לגיוס משקיעים חיצוניים, בהתאם לאיסור הגורף שבסעיף 9(ג1).

ה. **קנה מידה פרטי — בעלות מלאה ומסלולי מימוש.** רעיון שאושר מראש ובכתב כקנה מידה פרטי כאמור בסעיף-קטן ב' נותר, בכל מקרה, בבעלות מלאה (100%) של השותף, כל עוד לא בחר השותף להעביר את בעלותו בו לארגון לפי פסקה (2) להלן. ביחס לרעיון כאמור, פתוחים בפני השותף שני מסלולים חלופיים, לפי בחירתו:

(1) **פיתוח עצמאי מלא, תוך שכירת שירותי הארגון כלקוח חיצוני רגיל.** השותף רשאי לפתח את הרעיון באופן עצמאי לחלוטין, ולשכור לצורך כך את קבוצות ההפעלה הפנימיות של הארגון **כלקוח פנימי** — בדיוק כפי שהיה שוכר כל ספק חיצוני אחר — כנגד ריטיינר או תנאים מסחריים מוסכמים הנקבעים בהסכם נפרד, בשיעורים שוקיים או מוסכמים כמקובל, ולא במימון הארגון. במסלול זה שומר השותף על מלוא (100%) הבעלות ברעיון ובמותג או בעסק שיפותחו על בסיסו, ואינו נדרש להעביר את בעלותו לארגון; הארגון אינו נוטל אחוז כלשהו (0%) מרווחי אותו פרויקט. גובה הריטיינר, היקפו וכיסויו את עלויות המשאבים הפנימיים המוקצים נקבעים במלואם באותו הסכם נפרד בין השותף לבין הקבוצות הפנימיות המועסקות; הריטיינר האמור אינו חלק ממפל התגמול שבסעיף 6(ג) ואינו גורע או מוסיף לחלוקת הרווחים של השותף או של אותן קבוצות בהתקשרויות אחרות שלהם.

(2) **העברת רעיון בקנה מידה תאגידי לבעלות הארגון, כנגד תגמול כמנהל הפרויקט.** מקום שהרעיון הוא, לפי טיבו והיקפו, בקנה מידה תאגידי, רשאי השותף לבחור להעביר את בעלותו בו לארגון, ובמקרה זה יסווג הרעיון כקנה מידה תאגידי כאמור בסעיף-קטן ד' לעיל, וזאת כנגד תגמול השותף כמנהל הפרויקט (Project Manager) של אותו פרויקט הספציפי — קרי, זכאות לתגמול הקבוע בסעיף 6(ג)(2) (ארנק מנהל הפרויקט) בגין אותו פרויקט, בהיקף המותאם לגודל, למורכבות ולתרומת הרעיון, בדיוק כפי שהיה מתוגמל כל שותף אחר היוזם או מנהל פרויקט דומה בארגון, ולא בתגמול נוסף או שונה מכוח עצם היותו הוגה הרעיון.

(3) **מלגת פיתוח שבשיקול דעת — מסלול המייסדים בבית הספר.** מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (2) לעיל, הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מוגבל, וכהטבה שבשיקול דעת ומתוך רצון טוב בלבד (ולא כזכות מוקנית או כתנאי למסלול שבפסקה (2)), להציע לשותף שהעביר רעיון בקנה מידה תאגידי כאמור מסלול הכשרת מייסדים (Founders' Track) של בית הספר, במימון מלא או חלקי של הארגון, כמלגת פיתוח אישית. מלגה כאמור, ככל שהוצעה והתקבלה, כפופה למחויבות מזערית בתום לב של השותף להשתתפות ולהשלמת ההכשרה בפועל; לא השתתף השותף בתום לב, או נטש את ההכשרה ללא סיבה מוצדקת לאחר שקיבל אותה בהנחה או בחינם, רשאי המטה, לפי שיקול דעתו, לדרוש מן השותף להשיב לארגון את שווי ההכשרה שניתנה לו, כולה או חלקה. סעיף-קטן זה אינו מקנה לשותף כל זכות למלגה כאמור, ואינו יוצר תקדים או אינטרס הסתמכות; ההחלטה אם להציע מלגה כאמור, לאיזה שותף ובאילו תנאים, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המטה בכל מקרה ומקרה.

ללא תלות במסלול הנבחר, כל נהלי העבודה, הדוחות והמתודולוגיה שאליהם נחשף השותף אגב מי מהמסלולים דלעיל נותרים סודיים לפי סעיף 9.

ו. **שחרור קניין רוחני מתוך רצון טוב (Good-Faith IP Release).** מבלי לגרוע מברירת המחדל שבסעיף-קטן א' ומהצורך באישור מוקדם בכתב כאמור בסעיף-קטן ב', הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מוגבל, ובמפורש ללא כל חובה משפטית, לשחרר בדיעבד את בעלותו ברעיון או בתוצר עבודה שנוצר בקשר לפעילות השותף ושהוא בבעלות הארגון מכוח ברירת המחדל, ולהשיב את הבעלות בו אל השותף שיצר אותו, מכל קבוצת הפעלה, מקום שהמטה סבור כי אין לו תוחלת בקנה מידה תאגידי. שחרור זה אינו זכאות מחייבת ואינו תחליף לאישור המוקדם הנדרש לפי סעיף-קטן ב'; לשותף אין כל תביעה או

זכות לפיצוי אם הארגון יסרב לשחרר רעיון כלשהו, וסעיף-קטן זה אינו יוצר אינטרס הסתמכות. למען הסר ספק, רעיון שאושר מראש ובכתב כקנה מידה פרטי לפי סעיף-קטן ב' היה ונותר בבעלות השותף, ואין צורך ב"שחרור" לגביו.

ז. **התקשרות לקוח פנימי ומניין התקשרויות.** שותף רשאי להחזיק במקביל רעיונות והתקשרויות בקנה מידה תאגידי ובקנה מידה פרטי; כל אחד מהם מסווג ומוסדר בנפרד לפי סעיפים-קטנים ג'–ה' לעיל. רעיון בקנה מידה פרטי המנוהל כהתקשרות לקוח פנימי נמנה במניין התקשרויותיו המקבילות של השותף לפי סעיף 4(ז), ויגולה ויתועד במסמך ההתקשרות הנפרד החתום ככל פרויקט אחר.

ח. **כלל חסימה הרמטי — לקוחות, אנשי קשר ורשת הארגון אינם "רעיון בקנה מידה פרטי" לעולם.** מנגנון קנה המידה הפרטי ומנגנון הלקוח הפנימי שבסעיפים-קטנים ה' ו-ז' לעיל אינם חלים לעולם, ולא יפורשו כחלים בשום נסיבות, על כל התקשרות, עסקה, פנייה או קשר עסקי פרטי או עצמאי של השותף עם לקוח, איש קשר, ליד (Lead), שותף עסקי או כל גורם אחר ברשת הקשרים בפועל של הארגון — קרי, לקוח, איש קשר, ליד או שותף שהגיע לידיעת השותף או שנוצר עמו קשר דרך פעילותו, תפקידו או גישתו במסגרת הארגון. לקוחות, אנשי קשר, לידים, שותפים ורשת הקשרים העסקית של הארגון נותרים קניינו הבלעדי של הארגון בכל עת, לכל דבר ועניין, ללא יוצא מן הכלל, ואין בסיווגו של רעיון כלשהו כקנה מידה פרטי — ואף לא בבעלותו המלאה של השותף ברעיון עצמו — כדי להתיר, להכשיר או לשמש בסיס לכל עסקה, פנייה, שיתוף פעולה או ניצול פרטי או עצמאי של אותם לקוחות, אנשי קשר, לידים, שותפים או רשת קשרים ארגוניים על ידי השותף, בין בעצמו ובין באמצעות גורם קשור. כלל זה עומד בעינו כאיסור עצמאי בסעיף 8 זה, נוסף על איסור אי-השידול הנפרד שבסעיף 9(ב), ואינו מותנה בו ואינו נגרע ממנו. **למען הסר ספק, איסור זה חל על יזום פנייה, שידול, שימוש במידע סודי של הארגון אודות אותו קשר, או ניצול מידע או הזדמנות עסקית שהגיעו לידי השותף אך ורק דרך תפקידו בארגון — ואינו חל על מקרה שבו לקוח, איש קשר, ליד או שותף פנה באופן עצמאי, מיוזמתו הבלעדית ובלא כל פנייה, שידול או שימוש במידע סודי מצד השותף, אל השותף לאחר סיום התקשרותו עם הארגון; אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף 9 ביחס לשימוש במידע סודי או להפרתו.**

ט. **יצירה מוזמנת; המחאה חלופית.** במידה המרבית המותרת בדין החל, כל תוצר עבודה בר-הגנה בזכויות יוצרים שנוצר בקשר לפעילות השותף בארגון וששייך לארגון מכוח ברירת המחדל שבסעיף-קטן א' (או שסווג כקנה מידה תאגידי לפי סעיף-קטן ד' בהעדר אישור חריג), ייחשב "יצירה מוזמנת" (Work Made For Hire) עבור הארגון. ככל שתוצר עבודה כלשהו אינו עונה להגדרה זו לפי הדין החל, השותף ממחה בזאת באופן בלתי חוזר, ומתחייב להמחות, את מלוא הזכות, הבעלות והעניין בו לארגון, בתוקף אוטומטי ממועד היצירה, ללא תמורה נוספת מעבר לתגמול הקבוע בסעיף-קטן ה'(2) לעיל, ככל שרלוונטי.

י. **זכויות מוסריות.** במידה המרבית המותרת בדין החל, השותף מוותר על כל זכות מוסרית (לרבות זכות הייחוס וזכות השלמות) בתוצרי עבודה השייכים לארגון כאמור בסעיף-קטן א' או ד' לעיל. מקום שזכויות אלה אינן ניתנות לוויתור לפי הדין החל, מעניק השותף לארגון רישיון בלתי חוזר, בלעדי, כלל-עולמי ופטור מתמלוגים, המספיק לניצול, שינוי והתאמה של תוצרי העבודה ללא הגבלה הנובעת מזכויות אלה.

יא. **רעיונות עסקיים — מנגנון סודיות וסוד מסחרי.** מאחר שרעיון עסקי ערטילאי אינו, דרך כלל, בר-הגנה כקניין רוחני עצמאי ברוב שיטות המשפט, בעלות הארגון ברעיון עסקי של השותף השייך לארגון מכוח ברירת המחדל שבסעיף-קטן א' (או שסווג כקנה מידה תאגידי כאמור) פועלת כ-(1) חובת סודיות ואי-שימוש של השותף ביחס לאותו רעיון, ו-(2) המחאה של כל תוצר בר-הגנה הנובע מפיתוח הרעיון (קוד, תוכן, עיצובים או מסמכי אסטרטגיה), ולא כתביעת בעלות עצמאית ברעיון עצמו.

יב. **שימור זכויות סטטוטוריות בלתי ניתנות לוויתור.** אין בסעיף 8 זה כדי לגרוע מזכות תגמול סטטוטורית בלתי ניתנת לוויתור, ככל שתקום לשותף מכוח דין קוגנטי החל עליו. זכות כאמור, ככל שתקום, שורדת באופן עצמאי ואינה גורעת מהמחאת יתר הזכויות לפי סעיף זה.

יג. **תוצרי לקוח בסיום התקשרות.** בהתאם למסגרת מחזור חיי הלקוח של הארגון, מקום שתוצרי העבודה של השותף מהווים חלק ממסירה ללקוח חיצוני, בסיום ההתקשרות עם הלקוח זכאי הלקוח אך ורק לתוצרי הקצה הסופיים והחתומים (קבצים קריאטיביים סופיים, קוד משוחרר, דוחות קמפיין סופיים), ולא למודלים, מסמכי אסטרטגיה או מתודולוגיה שבבסיסם. עיקרון זה חל בהיקש גם על יחסי השותף עם הארגון: רק תוצרי עבודה גמורים ומסורים — ולא קובצי עבודה, מודלים פנימיים או מתודולוגיה — מגיעים לצד שכנגד בהעדר הסכם נפרד בכתב.

יד. **ניסוח אגנוסטי-פלטפורמה.** שום הוראה בהסכם זה, לרבות סעיף 8 זה, אינה מזהה או תלויה בתוכנה, מודל בינה מלאכותית, פלטפורמת פרסום או ספק ספציפיים; כל התייחסות טכנולוגית היא גנרית לפי סעיף 1(יט).

טו. **זיקה לגילוי פרויקטים חיצוניים בעת הקליטה.** פרויקט, רעיון או מיזם חיצוני שהתקיים באופן עצמאי ומוגמר בטרם קליטת השותף לארגון, ושגולה על ידי השותף בכתב בעת קליטתו כאמור בסעיף 3(ד), אינו "תוצר עבודה שנוצר בקשר לפעילות השותף בארגון" לצורך ברירת המחדל שבסעיף-קטן א', ובעלות השותף בו — כמו שהיה במועד הגילוי — אינה משתנה כתוצאה מהקליטה או מהגילוי עצמם, ואין צורך באישור מוקדם נפרד לפי סעיף-קטן ב' לגביו. ואולם, כל המשך פיתוח, שינוי מהותי או הרחבה של אותו פרויקט, רעיון או מיזם **בקשר לפעילות השותף בארגון**, מרגע קליטתו ואילך, כפוף במלואו לברירת המחדל ולמנגנון החריג שבסעיפים-קטנים א'–ב' לעיל, ומחייב אישור מוקדם בכתב כאמור באותם סעיפים-קטנים ככל שהשותף מבקש לשמור על בעלותו הפרטית בהמשך הפיתוח. גילוי כאמור נועד, בין היתר, לבדיקת ניגודי עניינים מראש בין אותו פרויקט חיצוני לבין פרויקטי הארגון.

9. סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה

א. **סודיות.** השותף ישמור בסודיות מוחלטת את כל המידע הסודי ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה.

ב. **אי-שידול.** חל איסור מוחלט על השותף (פעיל או שעזב, מכל קבוצת הפעלה) לשדל, לפנות אל, לקחת או להשתמש בספקים, בשותפים או בלקוחות של הארגון לטובת מיזם חיצוני כלשהו, ללא היתר מוקדם בכתב מאת הארגון.

ג. **אי-חשיפת מתודולוגיה (איסור לא-גיאוגרפי).** הארגון אינו מטיל מגבלה גיאוגרפית עיוורת על מקום עבודתו העתידי של שותף עוזב. חלף זאת, חל על השותף איסור מוחלט וקבוע לשתף, ללמד, להעביר או לחשוף בפני כל גורם חיצוני כל חלק ממסגרת הארגון, מתוכניות ההכשרה, מנהלי העבודה (SOPs), מהמתודולוגיות, מהארכיטקטורות הטכניות, הקריאטיביות או השיווקיות, או מהפרוטוקולים הפנימיים של הארגון.

ג1. **איסור ייצוא מוחלט של קבצים, תבניות, דוחות ומתודולוגיה — כולל לצורכי גיוס השקעה.** מבלי לגרוע מכלליות סעיפים-קטנים א' וג' לעיל, חל על השותף איסור מוחלט, ללא כל חריג, להוציא, לייצא, להעתיק, לשתף, לשדר או למסור בכל דרך שהיא את קבצי הארגון, תבניותיו, דוחותיו, נהלי העבודה (SOPs) שלו או כל חומר מתודולוגי פנימי אחר שלו אל מחוץ לארגון, **לכל מטרה שהיא — לרבות, ובמפורש, לצורך גיוס השקעה או פנייה למשקיעים פוטנציאליים**, גם כאשר השותף מגייס השקעה עבור מיזם עצמאי, נפרד ושאינו קשור לארגון. איסור זה הוא מוחלט וללא חריג, לרבות ללא חריג לצורך בדיקת נאותות (Due Diligence) של משקיעים פוטנציאליים במיזם אחר של השותף; לשותף אין ואינה עומדת לו כל טענת הכרח, נחיצות עסקית או תום לב המצדיקה סטייה ממנו.

ג2. **היקף חופש הפעולה של שותף לאחר עזיבתו.** למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות הוראות סעיף זה, הארגון אינו מטיל על שותף שעזב כל הגבלה כללית על עיסוקו, מקום עבודתו, תחום פעילותו או מסגרת ההתעסוקה או ההתאגדות העתידיים שלו, מכל סוג. המגבלות היחידות החלות על שותף שעזב הן אלה הקבועות במפורש בסעיפים-קטנים ב' עד ג1 לעיל ובסעיף 8(ח): איסור שידול לקוחות, שותפים, ספקים או אנשי קשר של הארגון; איסור שימוש, הוראה או חשיפה של מתודולוגיה, תוכניות הכשרה, נהלי עבודה (SOPs) או מסגרות פנימיות של הארגון; ואיסור שימוש במידע סודי או בסודות מסחריים של הארגון, לרבות ייצואם או שיתופם. הוראות אלה, ורק הן, ממשיכות לחייב את השותף לאחר עזיבתו, בהתאם לתקופת שרידותן הקבועה בסעיף 13.

ד. **ניתוק גישה בתוך 60 שניות (Second Lockout-60).** כל זיהוי של חבלה, הדלפה, זיוף נתונים או הפרת סודיות מצד השותף, מכל קבוצת הפעלה, מפעיל שלילה אוטומטית של הרשאות הגישה של השותף בכלל מערכות Neuron OS בתוך שישים (60) שניות מרגע הזיהוי. ניתוק זה הוא מענה אבטחתי מיידי להגנת מערכות הארגון ונתוניו, והוא נבדל מסיום ההסכם ואינו מסיים אותו כשלעצמו; סיום ההסכם בגין ההתנהגות שהובילה לניתוק מוסדר בסעיף 12(ז)(2).

ה. **חובת אבטחה מונעת.** בנוסף למנגנון הניתוק התגובתי לעיל, מוטלת על השותף חובה אקטיבית לנקוט אמצעי מנע סבירים לשמירה על כל מידע סודי, נתוני לקוחות או הרשאות גישה שהופקדו בידיו, כמפורט בסעיף 10, לרבות אחריותו לרשלנות אבטחתית לפי סעיף 10(ז).

ו. הארגון משקיע משאבים, זמן וממון ניכרים, באופן שוטף ומתמשך, בבניית סוגי הנכסים המפורטים בטבלה שלהלן, המהווים את התשתית שעליה נשענת הצלחת השותף ופעילות הארגון בכללותה. תיאור מלא ומפורט של היקף ההשקעה בכל אחד מסוגי הנכסים לעיל מובא במדריך השותף.

סוג הנכס	תיאור ההשקעה הארגונית
הון אנושי	איתור, סינון, גיוס, הכשרה וקליטה של שותפים וצוותי עבודה במסלולי בית הספר ובליווי השוטף הניתן לכל שותף.
רשת קשרים עסקית	פיתוח המותגים, המוניטין ומערך הלקוחות, השותפים והספקים של הארגון, שמהם נגזרות הזדמנויות הרווח של השותף.
מידע סודי ומתודולוגיה קנייינית	תבניות העבודה, נהלי העבודה (SOPs), מאגרי הקבצים והמתודולוגיה הקנייניים (סעיף 9 להסכם זה).
הון קניין-רוחני וטכנולוגי	מערכת Neuron OS, הקוד, המודלים והכלים הקנייניים של הארגון (סעיף 8 להסכם זה).
תשתית ארגונית ואבטחת מידע	מנגנוני אבטחת המידע, הביטוח והגנת הנתונים הנדרשים מכל שותף (סעיף 10 להסכם זה).
נכסי מחקר ואסטרטגיה	תוכניות העבודה, המחקר והאסטרטגיה שנבנו עבור פעילותו הספציפית של השותף.

ז. נכסים אלה הם נכסים משותפים לארגון ולכלל קהילת השותפים, שהצלחת ההתקשרות בין הצדדים תלויה בשמירתם. השותף מתחייב שלא לפגוע בהם, ומכיר בכך שפגיעה מכוונת ובזדון באחד מסוגי הנכסים המנויים בסעיף-קטן (א) — ובכלל זה גזילת לקוחות, ספקים או שותפים בניגוד לסעיף 9(ב), חשיפה, הדלפה או ייצוא של מידע סודי או מתודולוגיה קניינית בניגוד לסעיף 9(א) ו-(ג), הפרת חובות הקניין הרוחני שבסעיף 8, או פגיעה זדונית בנתוני הארגון או במערכותיו לפי סעיף 10 — פוגעת לא רק בארגון אלא בכלל קהילת השותפים הנשענת על אותה השקעה משותפת.

ח. **פיצוי בגין פגיעה מכוונת ובזדון בלבד.** חובת הפיצוי הקבועה בסעיף-קטן זה חלה אך ורק על פגיעה מכוונת ובזדון באחד מסוגי הנכסים המנויים בסעיף-קטן (א) לעיל, ולא על טעות, רשלנות או כשל בביצוע שנעשו בתום-לב. שותף שפעל בתום-לב וטעה בתמימות בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה לא יחויב בפיצוי המוסכם הקבוע בסעיף-קטן זה; שותף שפגע במכוון ובזדון באחד הנכסים האמורים יחויב לפצות את הארגון על כך — במטרה להגן על ההשקעה המשותפת ועל קהילת השותפים, ולא להעניש על מעשה שלא נעשה בזדון. הפר השותף כאמור, בזדון, התחייבות מהתחייבויותיו לפי סעיף 8 (קניין רוחני), 9(א)–(ג) (סודיות, אי-שידול ואי-חשיפת מתודולוגיה) או 10 (הגנת מידע ואבטחה) להסכם זה, ביחס לנכס מסוים מבין סוגי הנכסים המנויים בסעיף-קטן (א), ישלם השותף לארגון פיצוי מוסכם בגין הפגיעה באותו סוג נכס — אומדן מוקדם וכן, שנעשה בתום לב, של מינימום הנזק שגורמת פגיעה כאמור — בסך שלא יפחת ממאה אלף שקלים חדשים (100,000 ₪) בגין כל הפרה (או שווי הסכום במטבע מדינת השותף, לפי השער היציג של בנק ישראל במועד ההפרה), ללא צורך בהוכחת גובה הנזק בפועל, וכרצפה

בלבד: ככל שנזקו הממשי של הארגון עולה על סכום זה, רשאי הארגון לתבוע את מלוא נזקו בפועל. פגעה הפרה אחת, או מסכת מעשים אחת, ביותר מסוג נכס אחד כאמור, לא ייגבה בגינה פיצוי מוסכם נפרד בעבור כל סוג נכס, אלא פיצוי מוסכם אחד בגובה הסכום הגבוה ביותר מבין הנכסים שנפגעו, מבלי לגרוע מזכות הארגון לתבוע את מלוא נזקו הממשי ככל שהוא עולה על כך. סכומים המגיעים לארגון לפי סעיף זה ניתנים לקיזוז מכל סכום שטרם שולם לשותף, כאמור בסעיף 6(יא) להלן.

ט. **תיקון מזערי ומידתיות.** נקבע על ידי ערכאה או בורר מוסמכים כי הסכום הקבוע בסעיף-קטן (ג) אינו אכיף במלואו בנסיבות מסוימות — לרבות בשל היקף מוגבל של פעילות השותף בארגון או של תפקידו בו — יופחת הסכום אך ורק במידה המזערית הנדרשת להפיכתו לאכיף בנסיבות אותו מקרה, ולא יבוטל כליל.

י. **יישוב סכסוכי סודיות.** סכסוכים לפי סעיף 9 זה כפופים למנגנון יישוב הסכסוכים שבסעיף 15.

10. הגנת מידע וחובות אבטחה

א. **חובת אבטחה כללית.** השותף, מכל קבוצת הפעלה, יטמיע ויקיים אמצעי אבטחה מנהליים, טכניים וארגוניים סבירים, ההולמים את נתוני הלקוחות, המידע האישי או המידע הסודי שאליהם הוא ניגש במהלך ההתקשרות, לרבות בקרות גישה סבירות ואמצעי הגנה מפני חשיפה או אובדן בלתי מורשים.

ב. **הודעה על אירוע אבטחה — בתוך 48 שעות.** השותף יודיע לארגון בכתב, **בתוך ארבעים ושמונה (48) שעות** מרגע היוודע לו בפועל, על אירוע אבטחה, דליפת מידע או גישה בלתי מורשית, בפועל או בחשד, הנוגעים למידע סודי או לנתוני לקוח/מידע אישי, כדי לאפשר הפעלה מיידית של מנגנוני התגובה של הארגון (לרבות ניתוק הגישה לפי סעיף 9(ד)). מרוץ הזמן לפי סעיף-קטן זה מתחיל במועד היוודע האירוע בפועל לשותף, ולא במועד אירועו.

ג. **היקף טיפול בנתונים — נגזר אוטומטית מקבוצת ההפעלה.** קטגוריית הנתונים והגישה למערכות הרלוונטית לתפקיד השותף נגזרת אוטומטית, כברירת מחדל אחידה, מקבוצת ההפעלה של השותף כנקוב במסמך ההתקשרות הנפרד, ללא צורך בקביעה ידנית נפרדת: (1) קבוצת מסחר — נתוני לקוחות, מידע עסקי ותנאים מסחריים; (2) קבוצת שיווק — נתוני קמפיינים, נתוני לקוחות-קצה ואנליטיקה; (3) קבוצת פיתוח — קוד, נתוני מערכת וגישה טכנית; (4) קבוצת הפקות-קריאייטיב — נכסים קריאטיביים וחומרי מותג. הכול בהתאם לכלל הניסוח האגנוסטי שבסעיף 1(יט). המטה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה בכתב, להרחיב או לצמצם היקף זה לתפקיד ספציפי.

ד. **ביטוח — אחריות מקצועית וסייבר; זכות דרישת אישור בפועל.** השותף יחזיק כיסוי אחריות מקצועית ו/או אחריות סייבר ודליפת מידע בגובה של לא פחות מ-150,000 דולר ארה"ב (או שוויו במטבע מדינת השותף) לאירוע, כמינימום אחיד וסטטי החל על כלל קבוצות ההפעלה מקום שהשותף ניגש בפועל לנתוני לקוחות או חברה כחלק ממאפייני תפקידו; המטה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה מראש בכתב, לקבוע מינימום גבוה יותר לתפקיד ספציפי בעל חשיפה מוגברת. הארגון רשאי, בכל עת ולפי דרישה סבירה, לדרוש מהשותף המצאת אישור ביטוח (Certificate of Insurance) בתוקף, שהוצא על ידי המבטח, המעיד על קיום הכיסוי הנדרש בהיקפו המלא; אין די, משנדרש אישור כאמור, בהצהרה או באישור עצמי של השותף על נאותות הכיסוי, ועל השותף להמציא את האישור בפועל בתוך פרק זמן סביר מיום הדרישה.

ה. **אין תחליף לציות עצמאי.** אין בסעיף 10 זה כדי לפטור את השותף מחובות ציות עצמאיות החלות עליו לפי דיני הגנת המידע במדינתו; אחריות זו היא אחריותו הבלעדית והמלאה של השותף מכוח סעיף 14, ואינה מתועדת או נעקבת באופן אקטיבי על ידי הארגון בנספח ג' או בכל מסמך אחר.

ו. **מדיניות ברירת-מחדל-חוסמת לפלטפורמות, תוכנה ובינה מלאכותית.** כברירת מחדל, אסור באופן מוחלט על השותף להשתמש בכל פלטפורמה, תוכנה, יישום, טכנולוגיה או מודל בינה מלאכותית לצורך ביצוע עבודתו בקשר לארגון, אלא אם התקיים לגביו אחד משני התנאים המצטברים הבאים: (1) הגישה והשימוש נעשים באמצעות חשבון ארגוני מאובטח השייך לארגון בלבד, ולא חשבון אישי של השותף; או (2) ניתן לגביו אישור פרטני מפורש בכתב מאת נושא משרה ארגוני בכיר (ברמת ראש מחלקה ומעלה, או נושא משרה שהואצלה לו סמכות אישור כאמור לפי מרשם ההאצלות שבסעיף 11(ד)) עבור אותו שותף ואותו שימוש הספציפי — כאשר בסיס האישור החל (חשבון ארגוני מאובטח, או פרטי האישור הפרטני, מועדו ומקור

הסמכות שנתן אותו) יירשם במפורש במסמך ההתקשרות הנפרד, או ברישום אישור פנימי בכתב שמנהל הארגון לצורך כך, לצד שם קטגוריית הכלים עצמה, ולא בציון שם הקטגוריה בלבד, וזאת כדי שלשותף תהא בכל עת תשובה ברורה, מבוססת ובלתי ניתנת לערעור באשר לבסיס שהתיר לו את השימוש באותו כלי, לרבות לצורך מסירת עדות מלאה ומדויקת בהליך משפטי או בבוררות. **מובהר במפורש כי כל נתון, קלט, פלט או תוצר עבודה שהופקו, הוזנו או נוצרו באמצעות כל כלי, פלטפורמה או טכנולוגיה כאמור, בקשר לפעילות השותף עבור הארגון, שייכים לארגון באופן בלעדי לפי סעיף 8 לעיל.** שימוש בכלי, בפלטפורמה או בטכנולוגיה שלא אושרו כאמור, או שימוש בחשבון אישי של השותף, שבמסגרתם הוזן, אוחסן, עובד או נחשף בפועל מידע סודי, נתוני לקוח או תוצר עבודה של הארגון — מהווה הפרה מהותית של הסכם זה והפרת אבטחה חמורה, כמוה כהפרת סעיף 9(א) לכל דבר ועניין, לרבות סעיפים 9(ו) ו-12(ז)(2). שימוש בכלי, בפלטפורמה או בטכנולוגיה שלא אושרו כאמור, שלא נלוותה לו בפועל הזנה, אחסון, עיבוד או חשיפה כאמור של מידע סודי, נתוני לקוח או תוצר עבודה של הארגון, מהווה אף הוא הפרה מהותית של הסכם זה המזכה את הארגון בזכויות הסיום לפי סעיף 12(ז), אך אינו מזכה, כשלעצמו ובהעדר הפרה נוספת המקימה עילה לפי סעיף 9, בפיצויים המוסכמים הקבועים בסעיף 9(ו); הארגון רשאי לתבוע בגינו נזק ממשי שיוכח. **אין בסעיף-קטן זה כדי לגרוע מזכות השותף לבחור באופן עצמאי בכלים הגנריים שבהם ייעשה שימוש לביצוע עבודתו, כאמור בסעיף 2(ב); דרישת האישור המוקדם בכתב לפי סעיף-קטן זה חלה על אופן הטיפול במידע סודי, בנתוני לקוח או בתוצרי עבודה של הארגון באמצעות אותם כלים, ולא על עצם הבחירה בכלי גנרי שאינו כרוך בטיפול כאמור.**

ז. **תוצאות רשלנות אבטחתית כללית.** מבלי לגרוע מהוראות סעיף-קטן ו' בעניין הפרת מגבלת כלי הבינה המלאכותית, התרשלות השותף בקיום חובות האבטחה שבסעיף-קטן א' לעיל, אשר גרמה בפועל לאירוע אבטחה, לדליפת מידע או לגישה בלתי מורשית למידע סודי או לנתוני לקוח/מידע אישי — תיחשב, במידה שהרשלנות היא רשלנותו של השותף, כהפרה של סעיף 9 (סודיות) לכל דבר ועניין, וכפופה לאותה שרשרת תוצאות החלה על הפרות סעיף 9 לפי הסכם זה, לרבות הפיצויים המוסכמים שבסעיף 9(ו) וסמכויות הסיום לאלתר שבסעיף 12(ז).

11. סמכויות, קול וקבלת החלטות

א. **קול — לא קול מכריע (Voice, Not Vote).** לדעתו, למילתו ולקולו של כל שותף משקל, משמעות וערך ממשיים בכל הדיונים, סיעורי המוחות וההחלטות בתוך המחלקות והצוותים. ואולם, אחוזי הרווח ומעמד השכבה לפי הסכם זה אינם מקנים לשותף זכויות הצבעה בעלות תוקף משפטי מחייב על ממשל הארגון או פעילותו. מנכ"ל התאגיד/האחזקות אינו נדרש לחתימת שותף או לאישורו לביצוע החלטות תאגידיות מחייבות.

ב. **העדר הדחה בהצבעת עמיתים; שיבוץ מחדש (Remapping).** שום רוב מחלקתי או עמיתי אינו רשאי להדיח או לסיים התקשרות של שותף בהצבעה. במקרה של חוסר תפקוד בין-אישי חמור, הסעד הארגוני הוא "שיבוץ מחדש" — העברת השותף לצוות, מותג או קבוצת הפעלה מתאימים יותר — תוך שמירה מלאה על הונו הצבור וזכויותיו שהוקנו לפי הסכם זה, לרבות יתרת ארנק Neuron OS שנצברה ומעמד נאמן מלוכה (ככל שהוקנה לפי סעיף 7(ד)). פנייה להפעלת מנגנון שיבוץ מחדש תיבחן על ידי המטה אך ורק אם היא נתמכת בכתב על ידי שבעים אחוזים (70%) לפחות מחברי המחלקה הרלוונטית הפעילים באותה עת; גיבוי מחלקתי כאמור הוא תנאי סף להעברת הפנייה להכרעת המטה בלבד, ואינו מהווה הצבעת הדחה, ואינו כופה על המטה תוצאה כלשהי. ההחלטה הסופית בדבר עצם השיבוץ מחדש, מתכונתו ותנאיו נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המטה. שיבוץ מחדש בין קבוצות הפעלה טעון מסמך התקשרות נפרד חדש וחתום לקביעת התנאים הייעודיים לקבוצה החדשה, ואינו משנה כשלעצמו את מסמך ההתקשרות הנפרד של הפרויקט שבו השותף פעיל אותה עת, אשר ימשיך להתנהל לפי תנאיו עד השלמת אותה התקשרות אלא אם תוקן בכתב ובחתימה. למען הסר ספק, מקום שהקושי הבין-אישי נעוץ בהתאמת השותף לפרויקט, לצוות או לקבוצת הפעלה ספציפיים בלבד, הסעד הוא שיבוץ מחדש כאמור; מקום שהקושי משקף, לפי שיקול דעת המטה, אי-התאמה מהותית ורחבה יותר של השותף לארגון בכללותו, אין באמור בסעיף-קטן זה כדי לגרוע מזכויות הסיום הרגילות של הארגון לפי סעיף 12.

ב1. **זכות שיבוץ פרויקט חד-צדדית להעדר עמידה בביצועים — נבדלת מ"שיבוץ מחדש".** מבלי לגרוע מסעיף-קטן ב' לעיל ובנפרד ממנו, רשאי המטה, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובהודעה מוקדמת בכתב לשותף, להעביר התקשרות, פרויקט או מותג ספציפיים מהשותף לשותף אחר, מקום שהשותף לא עמד ברצועות הזמן, ביעדי הביצוע או ברמת שביעות הרצון של הלקוח כנקובים במסמך ההתקשרות הנפרד הרלוונטי לאותה התקשרות. העברה כאמור היא אמצעי ניהולי שוטף במסגרת יחסי ה-B2B בין הארגון לשותף, ואינה מהווה הפרת הסכם זה, סיום התקשרות עם השותף או פגיעה בזכויותיו לפיו; היא נבדלת ונפרדת ממנגנון "שיבוץ מחדש" שבסעיף-קטן ב' לעיל (המיועד לחוסר תפקוד בין-אישי ברמת השותף עצמו, ולא לביצועים בהתקשרות ספציפית), וניתן להפעילה ביחס להתקשרות בודדת מבלי שהדבר משפיע על מעמדו, דרגו או שיבוצו של השותף בהתקשרויות אחרות שבטיפולו. העברה כאמור אינה גורעת מזכאותו הכספית של השותף לתמורה שנצברה בפועל עד למועד ההעברה בגין אותה התקשרות, לפי סעיף 6.

ג. **חסימת מכירת נכסים חד-צדדית.** שום שותף, מכל קבוצת הפעלה, אינו רשאי למכור, להעביר או לממש באופן חד-צדדי מותג, פרויקט, דומיין או נכס כלשהו של הארגון, ללא אישור מוקדם בכתב מאת המטה.

ד. **סמכות חתימה ומרשם האצלות.** הסמכות הסופית לחייב את הארגון חוזית נתונה בלעדית למנכ"ל התאגיד / האחזקות. מנכ"ל התאגיד / האחזקות רשאי להאציל, בכתב ובאופן הדיר, סמכויות אישור ספציפיות (למשל: חתימה על מסמכי ההתקשרות הנפרדים, או אישורי מכירת נכסים) לנושאי משרה נקובים לפי תואר, ברישום ב**מרשם האצלות פנימי**. שום שותף אינו רשאי להסתמך על סמכות נחזית של נושא משרה כלשהו לחיוב הארגון מעבר למאושר בכתב במרשם ההאצלות.

ה. **שיפוי הדדי.**הבהרה במילים פשוטות: הוראה זו משמעה שכל צד מגן על הצד האחר מפני נזק כספי שייגרם לו כתוצאה מתביעה של צד שלישי, במידה שאותו נזק נגרם באשמתו של הצד הראשון עצמו — כלומר, אם ההתנהלות הרשלנית, המפרה או הפוגענית של צד אחד גוררת תביעה חיצונית כנגד הצד האחר, הצד שגרם לנזק הוא שיישא בעלות ההגנה מפניה ובתוצאותיה. בהתאם לכך, ובאופן מחייב מבחינה משפטית: כל צד ישפה ויגן על הצד האחר מפני תביעות צד שלישי, הפסדים והוצאות סבירות הנובעים מ-(1) רשלנות או זדון של הצד המשפה, (2) שימוש השותף בחומרי צד שלישי בלתי מורשים, מפרים או נטולי רישיון בתוצרי עבודתו, או (3) הפרה מהותית של הסכם זה על ידי צד, והכול במידה שהתביעה, ההפסד או ההוצאה נגרמו במעשי או במחדלי הצד המשפה. חובה זו חלה באופן אחיד על כל קבוצות ההפעלה.

ו. **הגבלת אחריות.** כל צד יהיה אחראי כלפי משנהו לנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהפרת הסכם זה או בקשר אליו, בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף-קטן זה. אחריותו המצטברת של כל צד כלפי משנהו כאמור לא תעלה על סך חלוקת הרווחים הכולל ששולם או עומד לתשלום לשותף לפי כלל מסמכי ההתקשרות הנפרדים שלו שהיו בתוקף בשנים-עשר (12) החודשים שקדמו לתביעה, לרבות, מקום שהשותף מנהל מספר התקשרויות במקביל, הסך המצטבר על פני כולן; תביעה שאינה מיוחסת למסמך התקשרות נפרד ספציפי תחושב לפי הסך המצטבר האמור באותה תקופה. תקרה זו פועלת באופן הדדי לטובת שני הצדדים.

תקרה זו אינה חלה על הקטגוריות הבאות, הנותרות תחת אחריות מלאה וללא תקרה:

(1) הפרות סודיות, אי-שידול, אי-חשיפת מתודולוגיה או חובות המחאת קניין רוחני (לפי סעיף 9(ו)), לרבות תוצאות רשלנות אבטחתית לפי סעיף 10(ז) המהוות הפרת סעיף 9 כאמור שם;

(2) תביעות מרמה או זדון;

(3) תביעות הארגון בגין נטישת התחייבויות ללא חפיפה נאותה לפי סעיף 12(ג) או בגין הפרת רצועת זמן לפי סעיף 12(ח);

(4) נזק מהותי שנגרם כתוצאה מרשלנות, מהתנהגות פסולה או מהתנהלות בלתי הולמת של השותף — בין בהתקשרות מול לקוח חיצוני (לרבות הפרת חובות ההתנהלות המקצועית שבסעיף 5(ט)), בין במותג או בפרויקט פנימיים של הארגון, ובין בכל הקשר תפעולי או ארגוני אחר (להלן: "נזק מהותי מרשלנות").

חריג הנזק המהותי מרשלנות שבפסקה (4) נועד לשקף את העובדה שהיקף הפגיעה הפוטנציאלית בארגון — בין כלפי לקוח יקר-ערך ומתמשך ובין במסגרת מותג או פרויקט פנימיים — אינו נגזר, וממילא אינו מוגבל, בהכרח מהיקף הרווחים שהפיק אותו שותף הספציפי עד לאותו מועד (כגון שותף חדש יחסית בעל רווחים מצטברים נמוכים או אפסיים, ובפרט בתקופת האינקובציה שבסעיף 6(ד1)). החריגים שבפסקאות (1)–(4) מוגבלים לקטגוריות המנויות לעיל בלבד, ואינם מהווים ביטול גורף של התקרה לכל תביעה אחרת.

ז. **כוח עליון.** אף צד לא יישא באחריות לעיכוב או אי-ביצוע הנובעים מנסיבות שמעבר לשליטתו הסבירה, לרבות אסון טבע, מלחמה, מגפה, פעולה שלטונית, השבתה רגולטורית או כשל תשתיתי רחב שאינו נובע מרשלנותו של אותו צד, ובלבד שהצד הנפגע מסר הודעה מיידית בכתב ושב לבצע את התחייבויותיו בהקדם האפשרי. כוח עליון אינו פוטר מחובות הסודיות,

אי-השידול או הקניין הרוחני של השותף, השורדות בכל מקרה. עיכוב או אי-זמינות המוצדקים לפי סעיף-קטן זה אינם מהווים הפרת רצועת זמן לפי סעיף 12(ח).

12. סיום ההתקשרות — פירוק התקשרות שותפית

א. **אופי הסיום.** סיום ההתקשרות לפי הסכם זה הוא פירוק או יציאה מהתקשרות שותפית-מסחרית בין גורמים כלכליים עצמאיים, ובמפורש איננו פיטורים, התפטרות או סיום יחסי עובד–מעביד, אשר אינם מתקיימים בין הצדדים כאמור בסעיף 2.

ב. **סיום ללא עילה — מודל הודעה מוקדמת מדורג.** כל צד רשאי לסיים הסכם זה ללא עילה בהודעה מוקדמת בכתב, שמניינה נקבע לפי שכבתו הגבוהה ביותר של השותף בכלל מסמכי ההתקשרות הנפרדים הפעילים שלו במועד ההודעה:

(1) **שותף ביצוע (Execution Partner)** — שלושים (30) ימים;

(2) **מנהל צוות (Team Manager)** — שישים (60) ימים;

(3) **ראש המחלקה (Department Head / HOD) ומעלה — לרבות נאמני מלוכה, מנכ"לי קבוצות, סמנכ"לי תפעול ומנכ"לי מדינות** — תשעים (90) ימים.

לגבי כל שכבת ביניים שאינה נקובה במפורש לעיל, תחול רצועת ההודעה של השכבה הנקובה הקרובה ביותר **שמתחתיה במדרג השכבות שבסעיף 4(א)** — קרי, השכבה הנקובה הסמוכה בעלת התגמול והבכירות הנמוכים יותר באותו מדרג, ולא לפי סדר הופעתן בטקסט סעיף-קטן זה. כך למשל, מנהל פרויקט — שכבה (2) במדרג שבסעיף 4(א), הממוקמת בין שכבת הביצוע לארנק מנהל הצוות — כפוף לרצועת ההודעה של שכבת הביצוע, קרי שלושים (30) ימים, אלא אם נקבעה לו במפורש רצועת הודעה שונה במסמך ההתקשרות הנפרד החתום. ההודעה תימסר בכתב לפי סעיף 18(ב), ואין בה כדי לגרוע מן החובות השורדות שבסעיף 13.

ג. **חובת חפיפה והעברת ידע.** במהלך תקופת ההודעה המוקדמת חלה על השותף חובה מחייבת לבצע חפיפה מסודרת והעברת ידע מלאה בכל הפרויקטים הפעילים שבטיפולו — לרבות העברת קבצים, נתונים, סטטוסים, הרשאות ותיעוד תהליכים — לגורם שיורה הארגון, ולהשלים בתום לב את התחייבויותיו הכתובות התלויות ועומדות. **נטישת התחייבויות ללא חפיפה נאותה מהווה הפרה מהותית** של הסכם זה, על תוצאותיה: סנקציות כלכליות בהתאם לזכות הקיזוז וההשבה הקבועה בסעיף 6(יא) בלבד (ולא כאמצעי מיידי וחד-צדדי הקודם לקביעה כאמור שם), חשיפה לאחריות נזיקית מלאה בגין אובדן לקוחות או פגיעה בנכסי הארגון, ועילה להפעלת תוצאות ההפרה המהותית הקבועות בסעיף 12(ז)(1)(ג) להלן, לרבות סיום ההסכם לאלתר בכפוף לתקופת הריפוי הנקובה שם.

ד. **מועדי תשלום בתקופת ההודעה ולאחריה.** חלוקת רווחים שוטפת שנצברה ולא שולמה עדיין ממשיכה להיות מסולקת אוטומטית במחזור החודשי הרגיל שבסעיף 6(ז), לרבות במהלך תקופת ההודעה ולאחר הסיום ביחס לסכומים שנצברו קודם לסיום, בכפוף למכניקת הצבירה שבסעיף 13(ב).

ה. **העדר זכאות מעבר לרווחים שנצברו.** מאחר שהשותף אינו מזרים לארגון הון, קרן או השקעה כתנאי כניסה, ואינו מחזיק בזיקה הונית לפי הסכם זה — אין לשותף כל תביעה ל"השבת קרן" או מושג דומה בעת עזיבה: לא קיים הון מושקע להשבה. זכאותו היחידה של השותף לפי הסכם זה בעת עזיבה היא לחלוקת רווחים שנצברה כדין לפי סעיף 6 עד מועד הסיום בפועל, המחושבת לפי סעיף 13(ב) ומסולקת לפי סעיפים 6(ז) ו-12(ד), בכפוף לזכויות הקיזוז וההשבה של הארגון לפי סעיף 6(יא).

השותף אינו נושא בהפסד כספי אישי מעבר לעלות ההזדמנות של רווחים שטרם נצברו, ולעולם אינו חב אישית לארגון בגין ביצועים שליליים, העדר רווחיות או הפסד של פרויקט או מותג.

ו. **מחווה שבשיקול דעת לאחר עזיבה.** אם במועד סיום שיבוצו של השותף בפרויקט או במותג ספציפיים טרם הופק באותו פרויקט רווח בר-חלוקה לפי מסמך ההתקשרות הנפרד החל, אין לשותף חלוקת רווחים שנצברה בגין אותו פרויקט למועד העזיבה. הארגון רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל חובה, להכיר ולשלם לשותף שעזב חלק מרווח שיופק לאחר מכן מאותו פרויקט, המיוחס לתרומתו טרם עזיבתו, כאילו נותר משובץ בתקופת המדידה הרלוונטית. זוהי מחוות רצון טוב בלבד, שאינה מקימה זכאות מחייבת, אינה מקנה הון, בעלות או זיקה קניינית מכל סוג, ואינה מקימה לשותף תביעה או זכות לפיצוי אם הארגון יימנע ממנה.

ז. **סיום בעילה.**

(1) על אף סעיף-קטן ב' לעיל, הארגון רשאי לסיים הסכם זה לאלתר, בהודעה בכתב לשותף וללא תקופת ההודעה המדורגת, מקום שהשותף: (א) הפר את סעיף 9 (סודיות, אי-שידול או אי-חשיפת מתודולוגיה) או את חובות המחאת הקניין הרוחני שבסעיף 8; (ב) ביצע חבלה, זיוף נתונים, מרמה או הדלפה מהסוג המפעיל את ניתוק הגישה לפי סעיף 9(ד); או (ג) לא ריפא הפרה מהותית של הסכם זה (לרבות ליקוי איכות או ביצועים מהותי לפי סעיף 7(ה), או נטישה ללא חפיפה לפי סעיף-קטן ג' לעיל) בתוך תקופת הריפוי שנקבעה לפי סעיף 7(ה), או, בהעדר תקופה נקובה, בתוך תקופת ריפוי סבירה שצוינה בהודעת הארגון.

(2) ניתוק הגישה המיידי לפי סעיף 9(ד) הוא מענה אבטחתי הנבדל מסיום ההסכם ואינו מסיים אותו כשלעצמו; מקום שההתנהגות שהובילה לניתוק מהווה גם עילה לפי סעיף-קטן זה, רשאי הארגון, בנוסף ובנפרד, לסיים את ההסכם לאלתר. סיום בעילה אינו פוטר את הארגון מתשלום חלוקת רווחים שנצברה כדין עד מועד הסיום, המחושבת לפי סעיף 13(ב) ובכפוף לקיזוז לפי סעיף 6(יא), ואינו גורע מזכות הארגון לפיצויים מוסכמים או ממשיים לפי סעיף 9(ו) בגין ההפרה שביסוד הסיום.

ח. **הפרת רצועת זמן.** עיכוב בלתי מודע מראש, אי-זמינות או אי-עמידה בהתחייבות כתובה ותחומה בזמן לפי סעיף 5(ז), מהווים הפרה חוזית, מכל קבוצת הפעלה, והם עשויים לגרור סנקציות כלכליות בהתאם לזכות הקיזוז וההשבה הקבועה בסעיף 6(יא) וחשיפה לאחריות נזיקית, במנותק ובנוסף לכל תוצאה לפי סעיפים-קטנים ב' או ז' לעיל.

ט. **פטירה או אובדן כושר של שותף יחיד.** מקום שהשותף הוא יחיד אשר נפטר, או שרופא מוסמך קבע כי הוא סובל מאובדן כושר קבוע השולל ממנו את היכולת לבצע שירותים לפי הסכם זה — הסכם זה וכל מסמכי ההתקשרות הנפרדים הפעילים מסתיימים אוטומטית, בתוקף ממועד הפטירה או הקביעה, ללא תקופת ההודעה המדורגת שבסעיף-קטן ב'. חלוקת רווחים שנצברה כדין עד אותו מועד, המחושבת לפי סעיף 13(ב), תשולם לעיזבון השותף, לנציגו החוקי או לזכאי כדין לפי דיני הירושה החלים, כנגד הצגת אסמכתאות להנחת דעת הארגון (צו קיום צוואה, צו ירושה או מסמך מקומי מקביל), ובכפוף לזכויות הקיזוז לפי סעיף 6(יא). חובות הסודיות (סעיף 9(א)), אי-חשיפת המתודולוגיה (סעיף 9(ג)) והמחאת הקניין הרוחני (סעיף 8) שורדות וממשיכות לחייב את עיזבון השותף או נציגו ביחס למידע סודי או לתוצרי עבודה שבחזקתם או בשליטתם, באותה מידה שבה היו שורדות סיום מרצון. אין בהסכם זה כדי להקנות ליורש, לעיזבון או לנציג זכות להמשיך בביצוע שירותים, לרשת את תפקיד השותף או להתקבל כשותף חלופי; המשך כאמור טעון הסכם חדש שייחתם בנפרד עם הארגון.

13. חובות לאחר סיום

א. **הוראות שורדות.** ההתחייבויות הבאות שורדות את סיומו או פקיעתו של הסכם זה ללא הגבלת זמן, או לתקופות הנקובות בהן: סודיות (סעיף 9(א)); אי-שידול (סעיף 9(ב)); אי-חשיפת מתודולוגיה, לרבות איסור הייצוא המוחלט (סעיפים 9(ג)–(ג1)); כלל ההבחנה בין המותר לאסור לאחר עזיבה (סעיף 9(ג2)); הפיצויים המוסכמים והוראות ההפרדה (סעיפים 9(ו)–(ז)); כלל חובות המחאת הקניין הרוחני, לרבות הכלל ההרמטי בדבר לקוחות ורשת הארגון (סעיף 8); הוראות יישוב הסכסוכים והדין החל (סעיף 15); זכות הקיזוז וההשבה (סעיף 6(יא)); וכל חוב תמורה שנצבר וטרם שולם לפי סעיף 6.

ב. **תוצרים סופיים בלבד; צבירה בסיום באמצע פרויקט.** בהתאם לסעיף 8(ג), בעת סיום זכאי השותף אך ורק לתמורה שכבר נצברה ועומדת לתשלום לפי הסכם זה ומסמכי ההתקשרות הנפרדים החתומים; לשותף אין זכות גישה נמשכת למודלים, למסמכי אסטרטגיה, לארכיטקטורת Neuron OS או למתודולוגיה. לגבי שותף שהתקשרותו הסתיימה בעודו משובץ להתקשרות פעילה שטרם נמסרה, "רווחים שנצברו" לצורך סעיף-קטן זה משמעם:

(1) לגבי אבן דרך, תוצר או תקופת חיוב שהושלמו וחויבו ללקוח (או, במותג פנימי, הוכרו כהכנסה) לפני מועד הסיום — מלוא חלקו השכבתי של השותף ברווחים המיוחסים לאותו חלק שהושלם וחויב/הוכר, מחושב לפי סעיף 6(ג) ומסולק במחזור ההתחשבנות החודשי הרגיל;

(2) לגבי עבודה שבוצעה אך טרם חויבה או הוכרה כהכנסה במועד הסיום — חלק יחסי מהרווחים המיוחסים באופן סביר לשיעור היקף העבודה המוסכם שהשלים השותף בפועל עד אותו מועד, כפי שיקבע המטה בסבירות ובתום לב על יסוד אבני הדרך, התוצרים או ההיקף המתוארים במסמך ההתקשרות הנפרד החל, והוא ישולם לאחר שאותו חלק יחויב בפועל ללקוח (או יוכר כהכנסה), במחזור ההתחשבנות החודשי שלאחר החיוב או ההכרה; וכן

(3) לא נצברת ולא מגיעה כל חלוקת רווחים בגין חלק מהיקף ההתקשרות שטרם בוצע על ידי השותף במועד הסיום, בין אם הושלם לאחר מכן על ידי שותף אחר או על ידי הארגון ישירות ובין אם לאו.

ג. **השבת חומרים וגישה.** עם הסיום, ישיב השותף לאלתר או ישמיד את כל המידע הסודי וחומרי הארגון שבחזקתו, והרשאות הגישה שלו למערכות Neuron OS יבוטלו — מבלי לגרוע ממנגנון ניתוק הגישה לפי סעיף 9(ד) מקום שהופעל קודם לכן.

14. אחריות רגולטורית ומיסויית של השותף

א. **אחריות בלעדית של השותף.** השותף אחראי באופן בלעדי ומלא ל: (1) מיסויו במדינתו, לרבות רישום, דיווח ותשלום בכל מדינה שבה הוא תושב מס או חב במס; (2) עמידה ברגולציה המקומית החלה עליו; (3) עמידה בדיני העבודה וההתקשרות הקבלנית המקומיים החלים עליו; ו-(4) הוצאת חשבוניות כדין לפי הדין המקומי שלו. **הארגון אינו נושא בכל אחריות משפטית לציות המקומי של השותף.** השותף ימציא, לפי דרישה, כל אישור תושבות מס, טופס פטור אמנה או תיעוד מקביל הנדרש לארגון לצורך עמידה בחובות ניכוי במקור; בהעדר תיעוד תקף, רשאי הארגון לנכות במקור בשיעורים הסטטוטוריים החלים.

ב. **ייעוץ מקומי — רשות, לא תנאי.** השותף רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבל ייעוץ מקצועי מקומי (משפטי, מיסויי וחשבונאי) בטרם ההתקשרות ובמהלכה; קבלת ייעוץ כאמור אינה תנאי כניסה להסכם זה ואינה תנאי להמשך תוקפו.

ג. **חלון התארגנות.** לשותף מוקנה חלון התארגנות של עד שלושים (30) ימים ממועד תחילת עבודתו בפועל להשלמת רישומיו והסדרי הציות המקומיים שלו (לרבות הקמת ישות מחייבת לצורכי הוצאת חשבוניות). אין בחלון זה כדי לדחות או לגרוע מחובות הסודיות, הקניין הרוחני והאבטחה של השותף, החלות מן היום הראשון.

15. יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט

א. **שלב יישוב פנימי מקדים (רשות, בהסכמה בלבד).** בטרם פנייה לבוררות המקצועית החיצונית שבסעיף-קטן ב' להלן, רשאים הצדדים — בהסכמה הדדית בכתב בלבד — להביא מחלוקת, סכסוך או תביעה הנובעים מהסכם זה, מהפרתו, מסיומו או מתוקפו, תחילה ליישוב פנימי-חסוי בפני שותף בכיר מוסכם מתוך הארגון, בדרך של גישור או פיוס שאינו מחייב. שלב זה הוא וולונטרי לחלוטין: אין צד חייב להסכים לו, כל צד רשאי לפרוש ממנו בכל עת, ואין בו כדי לעכב, להתנות או לגרוע מזכותו של כל צד לפנות במישרין לבוררות המקצועית החיצונית כאמור. הושג בשלב זה הסכם פשרה בכתב וחתום — יחייב את הצדדים ככל חוזה; לא הושגה הסכמה, או בחר צד שלא לפנות לשלב זה או לפרוש ממנו — יובא הסכסוך לבוררות המקצועית החיצונית שבסעיף-קטן ב'.

ב. **בוררות מקצועית חיצונית חסויה — הפורום המחייב; זהות הבורר.** כל מחלוקת, סכסוך או תביעה כאמור שלא יושבו בהסכמה יוכרעו סופית ובאופן מחייב בבוררות מקצועית חיצונית יחידה, המתנהלת בדלתיים סגורות ובחיסיון מלא. מנגנון זה נועד, בין היתר, להגן על סודות מסחריים, מודלים פיננסיים, אסטרטגיות Neuron OS ונתוני קמפיינים של הארגון מפני חשיפה פומבית, והוא חל באופן זהה על כל קבוצות ההפעלה. הבורר יהיה בעל מקצוע חיצוני, ניטרלי ובלתי תלוי, שאין לו זיקה, ניגוד עניינים או תלות כלכלית עם מי מהצדדים, ושאינו נמנה עם הארגון או עם מבנה האחזקות שלו, המוסכם על שני הצדדים. לא הסכימו הצדדים על זהות הבורר בתוך שלושים (30) ימים ממסירת דרישת הבוררות בכתב, ימונה הבורר, לבקשת מי מהצדדים, בידי המוסד הישראלי לבוררות עסקית (או גוף בוררות מוסדי מוכר אחר הפועל בישראל, ככל שהמוסד האמור חדל לפעול), מבין רשימת הבוררים המקצועיים שלו, בהתאם לכלליו. הכרעת הבורר סופית ומחייבת את הצדדים לכל דבר ועניין, והם מתחייבים בזאת לקיימה מרצון, במלואה ובלא דיחוי, מבלי להידרש להליך אכיפה נוסף. הליך הבוררות כולו, לרבות עצם קיומו, חסוי.

ב1. **מיצוי החיסיון למרב הניתן בדין.** מבלי לגרוע מסעיף-קטן ג', במקרה שבו נדרשת פנייה לבית משפט אך ורק לצורך אכיפת פסק בוררות, קבלת סעד זמני או דחוף, או ביקורת שיפוטית מצומצמת על תקינות הליך הבוררות — ככל שהדין הפרוצדורלי המקומי מתיר זאת — יפעלו הצדדים במשותף להגשת ההליך תחת חיסיון, בדלתיים סגורות או בהשמטת פרטים חסויים וקנייניים של הארגון, במידה המרבית האפשרית בנסיבות העניין.

ג. **סמכות שיפוט ייחודית — בתי המשפט בתל אביב-יפו בלבד.** כל הליך משפטי שאינו כפוף לבוררות שבסעיפים-קטנים א'–ב' לעיל, או הנדרש בקשר אליה — לרבות תובענה לאכיפת פסק בוררות או לביטולו, בקשה לסעד זמני או דחוף, וכל הליך משפטי אחר בקשר להסכם זה — יהיה נתון לסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו, ישראל, בלבד. סמכות שיפוטו של כל בית משפט זר נשללת בזאת במפורש, והצדדים מוותרים על כל טענת פורום לא נאות ביחס לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

ד. **הדין החל.** על הסכם זה, פרשנותו, תוקפו וכל סכסוך בקשר אליו — לרבות הדין המהותי שיחול בבוררות — יחול דין מדינת ישראל בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו. האמור בסעיף-קטן זה אינו גורע מתחולתם המצטברת והנפרדת של דיני המס, הדיווח והבנקאות של מדינת השותף על עמידת השותף בחובותיו שלו לפי סעיף 6(ב), סעיף 14 ונספח ג'; דינים אלה חלים

כחובות ציות עצמאיות של השותף במקביל לדין הישראלי החל על ההסכם, פרשנותו וההליכים לפיו, ואינם משנים את הדין המהותי החל על ההסכם עצמו לפי סעיף-קטן זה ואינם גורעים מסמכות השיפוט הבלעדית שבסעיף-קטן ג׳ לעיל.

ה. **שרידות מקום שדין מקומי קוגנטי קובע פורום אחר.** ככל שדין קוגנטי החל על השותף קובע, באופן שאינו ניתן להתניה, כי סוג תביעה מסוים יידון בפורום אחר — תידון אותה תביעה ספציפית בלבד בפורום המחויב על פי אותו דין, תוך החלת הדין המהותי שבסעיף-קטן ד׳ במידה המרבית שאותו פורום מתיר, ומבלי שיהא בכך כדי לפגוע בתוקפם של סעיפים-קטנים א׳–ד׳ ביחס לכל תביעה, סכסוך או צד אחרים, אשר יוסיפו לחול במלואם.

16. תחולה בינלאומית ונספח מדינה

א. **מנגנון נספח המדינה.** התאמות ייחודיות למדינת השותף נעשות **אך ורק** באמצעות נספח מדינה (נספח ג') הנחתם פר-שותף בהתאם ל"מדינת השותף" הנקובה בעמוד הפתיחה. גוף הסכם המסגרת אחיד וגלובלי ואינו משתנה פר-שותף לעולם; נספח המדינה משלים אותו בעניינים המנויים בסעיף-קטן ב' בלבד, ואינו רשאי לתקן, לגרוע או לסתור את הוראות הסכם המסגרת.

ב. **תוכן נספח המדינה.** נספח ג' הנחתם לכל שותף עוסק **אך ורק** במדינת השותף ובמכניקת הבנקאות והתשלומים הנדרשת לביצוע התשלום לשותף בפועל, לרבות פרטי חשבון הבנק, SWIFT/IBAN ובנק מתווך, ככל שרלוונטי להעברה חוצת-גבולות. הארגון והשותף הם שני גורמים משפטיים-כלכליים נפרדים, והתשלום לשותף מתבצע כנגד חשבונית מכל מדינה שהיא; נספח ג' אינו עוסק בתושבות המס של השותף, בהגנות קוגנטיות מקומיות, בדרישות הגנת מידע מקומיות או בטיפול במס עקיף (מע"מ, חיוב הפוך או מקבילותיהם) — כל אלה נתונים לאחריותו הבלעדית והמלאה של השותף מכוח סעיף 14, ואין בהיעדרם מנספח ג' כדי לגרוע מאחריות זו.

ג. **ברירת מחדל.** כל עוד לא נחתם נספח ג' עבור השותף, בסיס ברירת המחדל של הסכם זה מניח שותף עצמאי שבסיסו בישראל, ואין באי-חתימת הנספח כדי לגרוע מחובות השותף לפי סעיף 14.

ד. **אין עקיפה של סעיף 15.** נספח המדינה משלים ואינו מחליף את מנגנון יישוב הסכסוכים, הדין החל וסמכות השיפוט שבסעיף 15, אלא במידה המוזערית שדין קוגנטי מחייב ביחס לסוג תביעה ספציפי לפי סעיף 15(ה).

17. תיקונים וטיפול בחריגים

א. **דרישת כתב.** שום תיקון, שינוי או חריגה מהסכם זה אינם תקפים אלא אם נעשו בכתב ונחתמו בידי שני הצדדים. שינויים בעל פה בטלים לפי סעיף 5(ז).

ב. **תיקוני נספחים.** תיקונים לנספח ג' או לנספח ד' כפופים לאותה דרישת כתב וחתימה, ואינם מצריכים חתימה מחודשת על הסכם מסגרת זה — ובלבד שאין בתיקון כדי לשנות הוראה מהוראות הסכם המסגרת עצמו, דבר שאינו מותר. תיקון או עדכון של מסמך ההתקשרות הנפרד נעשה ישירות בין הצדדים הנוגעים בדבר לאותה התקשרות, מחוץ להסכם מסגרת זה ומבלי שהדבר טעון חתימה מחודשת עליו, ובכפוף לדרישת הכתב הכללית שבסעיף-קטן א' לעיל ולכלל רצועות הזמן המוחלטות שבסעיף 5(ז).

ג. **הסלמת סתירות מול פרוטוקול המקור.** כל סתירה נחזית בין הסכם זה לבין פרוטוקול המקור (סעיף 1(יח)) תוסלם להכרעת בעלי הארגון / מנכ"ל התאגיד בטרם יישום כל חריגה; שום נושא משרה מתחת לדרג זה אינו מוסמך להכריע בסתירה כאמור באופן חד-צדדי.

ד. **הצלבה מול מרשם ההאצלות.** כל סמכות אישור מואצלת המופעלת לפי סעיף 11(ד) בקשר לתיקון תאומת מול מרשם ההאצלות הפנימי בטרם ייחשב התיקון כמאושר כדין.

18. הוראות כלליות

א. **ההסכם הממצה.** הסכם זה, יחד עם נספחיו החתומים (נספח ג' ונספח ד', לפי העניין), מהווה את מלוא ההסכמה בין הצדדים בעניינו, ומחליף כל הבנה, דיון או הסכם קודמים או מקבילים, בכתב או בעל פה, בעניין זה. מסמך ההתקשרות הנפרד, ככל שנחתם ביחס להתקשרות ספציפית כלשהי, הוא מסמך חיצוני להסכם זה כאמור בסעיף 1(ו), ואינו נכלל בהסכמה הממצה שבסעיף-קטן זה ואינו נספח מנספחיו; תוצאותיו המשפטיות לפי הסכם זה קמות מכוח הוראות הסכם זה עצמו, ולא מכוח הכללתו של אותו מסמך בהסכמה הממצה.

ב. **הודעות — כתובת ברירת מחדל סטטית.** כל הודעה בכתב הנדרשת או המותרת לפי הסכם זה (לרבות הודעת סיום לפי סעיף 12(ב), גילוי ניגוד עניינים לפי סעיף 4(ז) והודעת אירוע אבטחה לפי סעיף 10(ב)) תימסר, כברירת מחדל וללא צורך בקביעה נפרדת, לכתובת ולדוא"ל הנקובים בעמוד הפתיחה של הסכם זה, באמצעות דוא"ל עם אישור קבלה, שליח או דואר רשום, אלא אם צד מסר בכתב לצד האחר כתובת עדכנית אחרת. הודעה תיחשב כנמסרה עם אישור הקבלה, או, בדוא"ל, עם השיגור — בהעדר הודעת כשל מסירה בתוך עשרים וארבע (24) שעות.

ג. **המחאה; חליפים.** למעט מיקור-משנה של ביצוע השירותים בפועל, המוסדר בתנאיו הספציפיים והממצים בסעיף 2(ב) לעיל, השותף אינו רשאי להמחות, להאציל או לבצע במיקור משנה הסכם זה או זכות או חובה לפיו ללא הסכמת הארגון מראש ובכתב, שתינתן או תיאסר לפי שיקול דעת הארגון; המחאה בניגוד לסעיף זה בטלה. הארגון רשאי להמחות הסכם זה, כולו או חלקו, לישות חליפה במסגרת מיזוג, ארגון מחדש או מכירת עיקר הפעילות הרלוונטית, בהודעה בכתב לשותף. בכפוף לאמור, הסכם זה מחייב ומזכה את חליפיהם ונמחיהם המורשים של הצדדים.

ד. **העדר ויתור.** הימנעות או שיהוי של צד במימוש זכות לפי הסכם זה אינם ויתור עליה, ומימוש חלקי או חד-פעמי של זכות אינו שולל כל מימוש אחר או נוסף שלה או של זכות אחרת. ויתור תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם בידי הצד המוותר, וויתור במקרה אחד אינו ויתור במקרה אחר או עתידי.

ה. **עותקים; חתימה אלקטרונית.** הסכם זה וכל נספח ניתנים לחתימה בעותקים, שכל אחד מהם ייחשב מקור וכולם יחד מסמך אחד. חתימות המועברות אלקטרונית (לרבות PDF סרוק ופלטפורמות חתימה אלקטרונית מוכרות) תקפות ומחייבות כחתימות מקור בדיו.

ו. **הפרדה כללית.** ככל שהוראה מהוראות הסכם זה, שאינה מוסדרת במנגנון ההפרדה הייעודי שבסעיף 9(ז), תימצא בטלה או בלתי אכיפה — יתר ההוראות יעמדו בתוקפן המלא, וההוראה הבטלה או הבלתי אכיפה תתוקן במידה המזערית הנדרשת להפיכתה לאכיפה תוך שימור תכליתה המקורית.